



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umwandlungssteuer 03

Sachgründung und Sachkapitalerhöhung
bei einer Kapitalgesellschaft

63

Verfasser:

Ronny Kunzmann

Dipl.-Finanzwirt (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	GRÜNDUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN	1
1.	Gesellschaftsrechtliche Beurteilung	1
1.1	Gründungsvoraussetzungen	1
1.2	Aufstellung der handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz	2
2.	Allgemeine steuerrechtliche Beurteilung	3
3.	Sachgründung durch Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern (ohne Anteile an Kapitalgesellschaften)	3
4.	Sachgründung durch Einbringung von betrieblichen Sachgesamtheiten	4
4.1	Allgemeines	4
4.2	Sachlicher Anwendungsbereich	4
4.3	Persönlicher Anwendungsbereich	5
4.4	Unternehmensteile	5
4.4.1	Betrieb oder Teilbetrieb	5
4.4.2	Mitunternehmeranteil	6
4.4.3	Nicht wesentliche Betriebsgrundlagen	7
4.5	Einbringender	7
4.6	Gewährung von neuen Anteilen als Gegenleistung	7
4.7	Rückwirkung, Zeitpunkt der Einbringung	8
4.8	Steuerrechtliche Behandlung der Einbringung in eine Kapitalgesellschaft	9
4.8.1	Grundsatz	9
4.8.2	Wahlrecht	9
4.8.3	Ansatzzwang	10
4.8.4	Folgen des Wertansatzes	10
4.8.5	Besonderheiten bei Pensionszusagen zugunsten von einbringenden Mitunternehmern	12
4.8.6	Gründungskosten	13
4.9	Ausübung des Ansatzwahlrechts	13
4.9.1	Ansatz der gemeinen Werte	13
4.9.2	Buchwertansatz	13
4.9.3	Zwischenwertansatz	13
4.10	Folgen der Einbringung	14
4.10.1	Einbringender	14
4.10.2	Übernehmende Körperschaft (→ Folgebewertung bei der üNR)	15
4.11	Fall zum Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft	16
4.12	Die Option zur Körperschaftsteuer für Personen- oder Partnerschaftsgesellschaften → § 1a KStG; KöMoG	20



5.	Anteilstausch	23
5.1	Allgemeines	23
5.2	Einfacher Anteilstausch	24
5.3	Qualifizierter Anteilstausch	24
5.4	Gegenleistung	24
5.5	Behandlung der Gewinne aus der Einbringung	25
5.6	Zeitpunkt des Anteilstauschs	25
5.7	Bewertung bei der Übernehmerin	25
5.7.1	Ausübung und Änderung des Bewertungswahlrechts	25
5.7.2	Einschränkung des Wahlrechts bei Zusatzleistungen	25
5.8	Bewertung beim Einbringenden	26
6.	Besteuerung des Einbringenden beim Verkauf der bei einer Sacheinlage oder einem Anteilstausch erhaltenen Anteile	27
6.1	Allgemeines	27
6.2	Frist	28
6.3	Veräußerung	28
6.4	Veräußerungsersatztatbestände	29
6.5	Einbringungsgewinn I (<i>erweiterte Folgen für den üR</i>)	30
6.6	Auswirkungen bei der Gewerbesteuer	30
6.7	Nebeneinander von § 22 Abs. 1 UmwStG und § 22 Abs. 2 UmwStG	30
6.8	Anwendung von § 17 Abs. 6 EStG	31
6.9	Übergang der steuerlichen Merkmale bei unentgeltlicher Rechtsnachfolge	31
6.10	Verlagerung stiller Reserven	31
7.	Einbringungsgewinn II	31
8.	Nachweispflicht	33
9.	Aufstockung bei nachträglicher Einbringungsgewinnbesteuerung	34
10.	Kapitalerhöhungen	35
10.1	Allgemeines	35
10.2	Fall zur Einbringung einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung	35
10.3	Fortführung des Übungsfalls – Einbringungsgewinn I	38
10.4	Fortführung des Übungsfalls – Aufstockung	39
II.	ÜBUNGSFALL	41



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umwandlungssteuer 03 – Überblick – v13111

I. GRÜNDUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN

1. Gesellschaftsrechtliche Beurteilung

1.1 Gründungsvoraussetzungen

Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) werden mittels Gesellschaftsvertrag durch einen oder mehr Gesellschafter errichtet. Der Gesellschaftsvertrag bedarf der notariellen Beurkundung und ist von allen Gesellschaftern zu unterzeichnen (§ 2 Abs. 1 GmbHG). Er muss neben der Firma und den Sitz der Gesellschaft, den Gegenstand des Unternehmens und den Betrag des Stammkapitals auch die Zahl und Nennbeträge der Geschäftsanteile enthalten, die jeder Gesellschafter gegen Einlage auf das Stammkapital (sog. Stammeinlage) übernimmt (§ 3 Abs. 1 GmbHG).

Jeder Gesellschafter ist somit verpflichtet, eine Einlage auf das Stammkapital zu leisten. Die Höhe der zu leistenden Einlage richtet sich nach dem bei der Errichtung der Gesellschaft im Gesellschaftsvertrag festgesetzten Nennbetrag des Geschäftsanteils (§ 14 Satz 1 GmbHG). Die Höhe der Nennbeträge der einzelnen Geschäftsanteile kann verschieden bestimmt werden; sie muss jedoch stets auf volle Euro lauten (§ 5 Abs. 2 und 3 GmbHG). Die Summe der Nennbeträge aller Geschäftsanteile muss wiederum mit dem Stammkapital der Gesellschaft übereinstimmen. Dieses muss mindestens 25.000 € betragen (§ 5 Abs. 1 GmbHG) und bei Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister mindestens zur Hälfte (12.500 €) eingezahlt sein (§ 7 Abs. 2 GmbHG).

Neben der Verpflichtung des Gesellschafters nach § 14 Satz 1 GmbHG, eine Einlage in Höhe des Nennbetrags des übernommenen Geschäftsanteils zu leisten, können im Gesellschaftsvertrag weitere Beitragsverpflichtungen vereinbart werden. Diese sog. Nebenleistungspflichten haben auf die Höhe der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung keinen Einfluss. Zu nennen ist hierbei insbesondere das sog. Agio, ein vom Gesellschafter über den Nennbetrag des übernommenen Geschäftsanteils zu leistendes Aufgeld. Dagegen ist die Vereinbarung eines sog. Disagios, also eines Abgelds unter den Nennbetrag des übernommenen Geschäftsanteils nicht zulässig.

Neben der Bargründung, also der Erfüllung der Einlagepflicht der Gründungsgesellschafter in Geldform, sieht das Gesetz ausdrücklich auch die Sachgründung vor. Gemäß § 5 Abs. 4 GmbHG müssen in den Fällen der Sachgründung der Gegenstand der Sacheinlage und der Nennbetrag des Geschäftsanteils, auf den sich die Sacheinlage bezieht, bereits im Gesellschaftsvertrag festgesetzt werden. Die Gesellschafter haben in einem Sachgründungsbericht die für die Angemessenheit der Leistungen für Sacheinlagen wesentlichen Umstände darzulegen und beim Übergang eines Unternehmens auf die Gesellschaft die Jahresergebnisse der beiden letzten Geschäftsjahre anzugeben. Erreicht der Wert einer Sacheinlage im Zeitpunkt der Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister nicht den Nennbetrag des dafür übernommenen Geschäftsanteils, hat der Gesellschafter gemäß § 9 Abs. 1 GmbHG in Höhe des Fehlbetrags eine Einlage in Geld zu leisten.

Mit der notariellen Beurkundung des Gesellschaftsvertrags entsteht zunächst die sog. Vorgesellschaft. Die GmbH als solche entsteht erst mit der Eintragung in das Handelsregister (§ 11 Abs. 1 GmbHG). Vorgesellschaft und GmbH bilden jedoch zivilrechtlich eine Einheit, so dass die Rechte und Pflichten einer GmbH grundsätzlich auch für die Vorgesellschaft gelten. Wird die GmbH bereits vor der Eintragung ins Handelsregister tätig, haften die Gesellschafter jedoch persönlich (§ 11 Abs. 2 GmbHG).

Aktiengesellschaften (AG) werden ebenfalls durch einen notariell zu beurkundenden Gesellschaftsvertrag, der sog. Satzung, gegründet (§ 23 AktG).



Ebenso wie bei der Gründung einer GmbH genügt hierfür ein Gesellschafter, der sog. Aktionär. Im Gegensatz zur GmbH wird das Grundkapital jedoch in Aktien zerlegt. Jeder der Gründungsgesellschafter übernimmt Aktien gegen Einlagen in das Gesellschaftsvermögen. Das Grundkapital muss mindestens 50.000 € und der Nennbetrag jeder Aktie mindestens 1 € betragen (§ 7 AktG).

Ebenso wie bei der GmbH erfolgt die Ausgabe der Aktien grundsätzlich zum Nennbetrag. Ein Ausgabeaufschlag in Form eines Agios ist ebenfalls zulässig, die Ausgabe unter dem Nennwert hingegen nicht (§ 9 AktG).

Sollen Aktionäre Sacheinlagen leisten oder soll die Gesellschaft Sachen übernehmen, so müssen diese in der Satzung festgesetzt werden und die Person, von der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt, und der Nennbetrag der bei der Sacheinlage zu gewährenden Aktien oder die bei der Sachübernahme zu gewährende Vergütung angegeben werden (§ 27 Abs. 1 AktG).

Auch bei der AG hat die Eintragung ins Handelsregister konstitutive Wirkung. Erst durch die Eintragung entsteht sie als juristische Person. Zuvor handelt es sich um eine Vorgesellschaft, die auch bei der AG eine zivilrechtliche Einheit mit der juristischen Person bildet.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung werden regelmäßig Kapitalgesellschaften in der Rechtsform einer GmbH ausgewählt. Die folgenden Ausführungen beschränken sich daher im Wesentlichen auf die GmbH. Sie gelten aus handels- und steuerbilanzieller Sicht jedoch auch für Aktiengesellschaften. Andere Rechtsformen, wie die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) und die Europäische Gesellschaft – Societas Europaea (SE) sind wegen ihrer Besonderheiten erfahrungsgemäß nicht Gegenstand der Steuerberaterprüfung.

1.2 Aufstellung der handelsrechtlichen Eröffnungsbilanz

Sowohl die GmbH als auch die AG gelten als Handelsgesellschaften kraft Rechtsform (§ 13 Abs. 3 GmbHG, § 3 Abs. 1 AktG). Sie sind daher als Formkaufleute im Sinne des § 6 Abs. 1 HGB zu behandeln. Als solche unterliegen sie der Buchführungspflicht des § 238 Abs. 1 HGB. Sie haben daher zu Beginn ihres Handelsgewerbes eine Eröffnungsbilanz aufzustellen (§ 242 Abs. 1 HGB). Stichtag für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist der Tag, an dem die Gesellschaft ihre Tätigkeit aufnimmt. Dieser liegt regelmäßig vor der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und entfällt somit noch auf die sog. Vorgesellschaft. Da diese jedoch zivilrechtlich eine Einheit mit der eingetragenen Gesellschaft bildet, ist bei ihrer Eintragung in das Handelsregister keine erneute Eröffnungsbilanz zu erstellen.

In die Eröffnungsbilanz sind die von den Gründungsgesellschaftern geleisteten Einlagen aufzunehmen. Sind die Gründungsgesellschafter verpflichtet, die im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Beiträge in Form einer Geldleistung zu erbringen (Bargründung), erfolgt die Bewertung zwingend zum Nominalwert. Sacheinlagen sind hingegen nach herrschender Meinung grundsätzlich mit dem Zeitwert im Sinne des § 255 Abs. 4 HGB zu bewerten. Handelt es sich bei der Sacheinlage jedoch um eine Vermögensübertragung, die unter das UmwG fällt, gilt der Vorgang als Anschaffung. Die Kapitalgesellschaft kann die übernommenen Vermögenswerte in diesem Fall nach § 24 UmwG wahlweise mit den tatsächlichen Anschaffungskosten in Höhe des Zeitwerts oder mit dem Buchwert bewerten.



HINWEIS

In der Literatur wird vereinzelt die Auffassung vertreten, dass die aufnehmende Kapitalgesellschaft für Sacheinlagen stets ein Wahlrecht zur Bewertung mit dem Zeitwert oder dem Buchwert besitzt (siehe u. a. Beck'scher Bilanzkommentar, 14. Auflage, § 255, Rz. 135). Da in der Steuerberaterprüfung jedoch laut Aufgabenstellung regelmäßig ein möglichst hohes handelsrechtliches Eigenkapital gewünscht wird, wäre das Wahlrecht aber ohnehin zugunsten der Zeitwertbewertung auszuüben, so dass sich im Ergebnis keine abweichenden Lösungen zu herrschenden Meinung ergeben.

Auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz ist das gezeichnete Kapital mit dem Nennbetrag des im Gesellschaftsvertrag bestimmten Stammkapitals auszuweisen (§ 272 Abs. 1 Satz 1 HGB). Ein darüber hinaus von den Gründungsgesellschaftern vereinbartes und geleistetes Ausgabeaufgeld (Agio) ist gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB den Kapitalrücklagen zuzuführen.

Soweit die Gesellschaft die Einlagen am Eröffnungsstichtag von den Gründungsgesellschaftern noch nicht eingefordert hat, sind diese offen vom Posten „Gezeichnetes Kapital“ abzusetzen. Wurden die Einlagen hingegen bereits eingefordert, jedoch noch nicht eingezahlt, sind sie als Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen (§ 272 Abs. 1 Satz 2 HGB).

2. Allgemeine steuerrechtliche Beurteilung

Da die GmbH handelsrechtlich zur Buchführung und somit zur Aufstellung einer Eröffnungsbilanz verpflichtet ist, muss sie auch für steuerliche Zwecke eine Eröffnungsbilanz erstellen (§ 140 AO). Auch steuerrechtlich ist dabei hinsichtlich der Bewertung der Einlagen zunächst zwischen einer Bar- und einer Sachgründung zu unterscheiden.

Bei der Bargründung erfolgt die Bewertung der Bareinlagen zwingend zum Nominalwert. Über die Maßgeblichkeit des § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG sind zudem die handelsrechtlichen Vorschriften zur bilanziellen Behandlung noch nicht eingeforderter und noch nicht eingezahlter Gesellschaftereinlagen analog anzuwenden. Im Ergebnis entspricht die steuerrechtliche Bilanzierung der Bargründung somit der handelsrechtlichen.

Erbringen die Gesellschafter ihre Einlagen hingegen nicht in Geld, sondern in Form von Sachwerten und anderen nicht monetären Vermögensgegenständen, handelt es sich steuerrechtlich um einen tauschähnlichen Vorgang und somit um ein vollentgeltliches Rechtsgeschäft (H 4.3 Abs. 1 EStH „Sacheinlage in das Vermögen einer Kapitalgesellschaft“). Die Bewertung dieser tauschähnlichen Vorgänge richtet sich vorrangig danach, ob es sich um die Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern oder die Einbringung betrieblicher Sachgesamtheiten handelt. Bei der Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern nehmen die Anteile an anderen Kapitalgesellschaften eine Sonderstellung ein.

3. Sachgründung durch Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern (ohne Anteile an Kapitalgesellschaften)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Handels- und steuerrechtliche Wertansätze – v10821

Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei der Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern steuerrechtlich um einen tauschähnlichen Vorgang. Bei der steuerlichen Beurteilung ist daher von einer Veräußerung des eingebrachten Wirtschaftsguts beim Gesellschafter und von einer Anschaffung des eingebrachten Wirtschaftsguts bei der Kapitalgesellschaft auszugehen.



Für den Einbringenden ist somit im Einbringungszeitpunkt zu prüfen, ob im Rahmen betrieblicher oder privater Veräußerungsgeschäfte eine Besteuerung eintritt. Für die aufnehmende Gesellschaft liegen hingegen Anschaffungskosten vor. Die Ermittlung der Anschaffungskosten erfolgt unter sinngemäßer Anwendung des § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG mit dem gemeinen Wert der im Gegenzug gewährten Gesellschaftsrechte. Dieser wird (zumindest unter fremden Dritten) i. d. R. mit dem gemeinen Wert der eingebrachten Wirtschaftsgüter übereinstimmen.

4. Sachgründung durch Einbringung von betrieblichen Sachgesamtheiten

4.1 Allgemeines

In § 20 Abs. 1 UmwStG wird die steuerliche Behandlung der **Einbringung von Betrieben, Teilbetrieben und Mitunternehmeranteilen in eine Kapitalgesellschaft gegen Gewährung neuer Anteile an der aufnehmenden Kapitalgesellschaft** geregelt.

Nicht von § 20 UmwStG erfasst ist somit die Einbringung einzelner betrieblicher Wirtschaftsgüter, die keinen Betrieb oder Teilbetrieb darstellen, sowie die Einbringung von Wirtschaftsgütern des Privatvermögens.

Auch bei der Einbringung von Unternehmensteilen handelt es sich (wie auch bei der Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern) um einen **tauschähnlichen Vorgang** (vgl. Rdnr. 00.02 UmwStE), d. h. der Einbringung liegt auf Seiten des Gründungsgeschafters eine Veräußerung des Unternehmensteils und auf Seiten der übernehmenden Gesellschaft eine Anschaffung vor. Die Vorschrift des § 20 UmwStG geht dabei als *lex specialis* der Anwendung des § 6 Abs. 6 EStG vor. Bei der Übertragung von betrieblichen Sachgesamtheiten sind daher vorrangig die Voraussetzungen des § 20 UmwStG zu prüfen.

4.2 Sachlicher Anwendungsbereich

Erfasst werden sowohl Vorgänge der Einzel- als auch solche der Gesamtrechtsnachfolge. Eine abschließende Aufzählung der unter den sechsten Teil des UmwStG fallenden Vorgänge enthält § 1 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 UmwStG. Danach ist § 20 UmwStG anzuwenden auf:

- die Verschmelzung, Auf- und Abspaltung i. S. d. § 2 UmwG, § 123 Abs. 1 und 2 UmwG von Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften (oder vergleichbare ausländische Vorgänge),
- die Ausgliederung von Vermögensteilen nach § 123 Abs. 3 UmwG (oder vergleichbare ausländische Vorgänge),
- die Einbringung von Betriebsvermögen durch Einzelrechtsnachfolge in eine Kapitalgesellschaft,
- den Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 190 Abs. 1 UmwG (gemäß § 25 UmwStG ist die Vorschrift des § 20 UmwStG entsprechend anzuwenden).

Die **wichtigsten Gründungsfälle** des § 20 UmwStG sind demnach:

- Durch einen Einzelunternehmer, eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft wird ein Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil in eine Kapitalgesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (Ausgliederung) oder Einzelrechtsnachfolge (Sacheinlage gemäß § 5 Abs. 4 GmbHG) eingebracht.
- Eine OHG oder KG wird auf eine Kapitalgesellschaft verschmolzen.
- Der Betrieb, ein Teilbetrieb oder ein Mitunternehmeranteil wird von einer OHG oder KG durch Auf- oder Abspaltung auf eine Kapitalgesellschaft übertragen.
- Eine Personengesellschaft wird formwechselnd in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt.

Vgl. insoweit auch Rdnr. 01.44 UmwStE.

4.3 Persönlicher Anwendungsbereich

§ 20 UmwStG ist anwendbar, wenn sowohl der übertragende als auch der übernehmende Rechtsträger seinen Sitz in der EU oder im EWR haben; Einbringender kann auch eine in der EU bzw. dem EWR ansässige natürliche Person sein (§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2a UmwStG).

4.4 Unternehmensteile

4.4.1 Betrieb oder Teilbetrieb

Das UmwStG definiert den Betriebsbegriff nicht. Somit gelten die allgemeinen Grundsätze. Die Einbringung eines Betriebs setzt daher voraus, dass **alle funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen (Wirtschaftsgüter) eines Betriebs** (aus der Sicht des übertragenden Rechtsträgers) eingebracht werden (Rdnr. 20.06 Satz 2 UmwStE).

Hinsichtlich der Einbringung eines Teilbetriebs wird auf den „europäischen“ Teilbetriebsbegriff abgestellt (Rdnr. 20.06 UmwStE i. V. m. Rdnr. 15.02 UmwStE). **Teilbetrieb** ist danach die Gesamtheit der in einem Unternehmensteil einer Gesellschaft vorhandenen aktiven und passiven Wirtschaftsgüter, die in organisatorischer Hinsicht einen selbständigen Betrieb, d. h. eine aus eigenen Mitteln funktionsfähige Einheit, darstellen. Danach gehören nicht nur alle funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen zu einem Teilbetrieb, sondern darüber hinaus auch diesem Teilbetrieb nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zuordenbare Wirtschaftsgüter. Damit gehören auch Verbindlichkeiten zu einem Teilbetrieb. Die Teilbetriebsvoraussetzungen müssen am steuerlichen Übertragungstichtag vorliegen (Tz 02.14, 15.03 und 20.06 UmwStE). Teilbetriebe im Aufbau sind keine Teilbetriebe im Sinne der Regelungen des UmwStG.

Wird mindestens eine der funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen eines Betriebs oder Teilbetriebs (bzw. ein dem Teilbetrieb nach wirtschaftlichen Zusammenhängen zuordenbares Wirtschaftsgut) vom Einbringenden **zurückbehalten**, liegt keine Betriebseinbringung i. S. § 20 Abs. 1 UmwStG vor. Es handelt sich stattdessen um die Einbringung einer Vielzahl von Einzelwirtschaftsgütern gegen Erwerb einer Beteiligung an der übernehmenden Kapitalgesellschaft. Es kommt nicht darauf an, ob andere wesentliche Betriebsgrundlagen eingebracht worden sind oder mit dem übertragenen Betriebsvermögen eine Fortsetzung des Betriebs durch die Übernehmerin möglich wäre. Die schädliche Zurückbehaltung einer wesentlichen Betriebsgrundlage liegt auch vor, wenn ein funktional wesentliches Wirtschaftsgut nicht durch Umwandlung oder Einzelrechtsnachfolge auf die Kapitalgesellschaft übertragen, sondern dieser nur zur Nutzung überlassen wird (Rdnr. 20.06 UmwStE).

Werden in zeitlichem und sachlichem Zusammenhang mit einer Einbringung **einzelne Wirtschaftsgüter** eines Betriebs oder Teilbetriebs, die zu den funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören, zu Buchwerten **in ein anderes Betriebsvermögen überführt** (z. B. nach § 6 Abs. 5 EStG), kann § 20 UmwStG nicht angewendet werden, da nicht der gesamte Betrieb/Teilbetrieb übertragen wurde. Die auf die Kapitalgesellschaft übertragenden (restlichen) Wirtschaftsgüter führen nach den Grundsätzen des § 6 Abs. 6 EStG zur Gewinnrealisierung. Der dabei entstehende Gewinn ist aber nicht nach §§ 16 und 34 EStG begünstigt, da nicht alle stillen Reserven der wesentlichen Betriebsgrundlagen aufgedeckt werden (Rdnr. 20.07 UmwStE). Die Buchwertübertragung der einzelnen Wirtschaftsgüter bleibt davon unberührt (BFH 19.3.1991, BStBl 1991 II S. 635 und vom 2.10.1997, BStBl 1998 II S. 104).

Dagegen hat der BFH mit Urteil vom 9.11.2011, BStBl 2012 II S. 638 entschieden, dass die Veräußerung einer wesentlichen Betriebsgrundlage des einzubringenden Betriebs unter Aufdeckung der stillen Reserven unmittelbar vor der Einbringung für die Anwendung des § 24 UmwStG unschädlich ist, wenn die Veräußerung auf Dauer angelegt ist. Maßgeblich für die Beurteilung der wesentlichen Betriebsgrundlagen sei der Zeitpunkt der Einbringung. Die Finanzverwaltung wendet dieses Urteil auch auf Einbringungen nach § 20 UmwStG an (siehe Fußnote zu Rdnr. 20.06 UmwStE).



Zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen eines Betriebs oder Teilbetriebs können auch Anteile an Kapitalgesellschaften gehören (Rdnr. 20.06 UmwStE). Gehören zum Betriebsvermögen des eingebrachten Betriebs oder Teilbetriebs auch Anteile an der übernehmenden Gesellschaft, wird es von der Finanzverwaltung (wegen der handelsrechtlichen Beschränkungen des Erwerbs eigener Anteile) jedoch nicht beanstandet, wenn die Anteile auf unwiderruflichen Antrag des Einbringenden nicht miteingebracht werden.

Der Einbringende muss sich allerdings damit einverstanden erklären, dass die zurückbehaltenen Anteile an der übernehmenden Gesellschaft künftig in vollem Umfang als durch die Sacheinlage erworbene Anteile behandelt werden (zu den Rechtsfolgen, insbesondere der 7-jährigen Sperrfrist, siehe die späteren Ausführungen zu § 22 UmwStG).



HINWEIS

Enthält der im Rahmen einer Sacheinlage eingebrachte Betrieb auch Anteile an einer Kapitalgesellschaft, sind diese in aller Regel unselbständiger Bestandteil des Sacheinlagegegenstandes „Betrieb“. Dies gilt auch bei einer 100 %-Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft. Die Teilbetriebsfiktion des § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG gilt im Bereich des § 20 UmwStG nicht.

Die zum Betriebsvermögen eines Einzelunternehmens gehörende Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft bleibt selbst dann unselbständiger Bestandteil des Betriebs und wird daher insgesamt nach § 20 UmwStG beurteilt, wenn sie – für sich betrachtet – die Voraussetzungen einer mehrheitsvermittelnden Beteiligung i. S. § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG (qualifizierter Anteilstausch) erfüllt. Sie wird jedoch bei der Anwendung der Rechtsfolgen des Verkaufs innerhalb der 7-Jahres-Frist als „Beteiligung“ behandelt.

*§ 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG ist nur dann anwendbar, wenn die dort aufgezählten Wirtschaftsgüter isoliert eingebracht werden (**qualifizierter Anteilstausch**).*

4.4.2 Mitunternehmeranteil

Die Einbringung eines Mitunternehmeranteils umfasst sowohl die Einbringung des gesamten Anteils eines Mitunternehmers an der Personengesellschaft als auch die Einbringung eines Teilmitunternehmeranteils (Rdnr. 20.11 UmwStE). Eine Einbringung eines Mitunternehmeranteils liegt daher auch dann vor, wenn nur ein Bruchteil des Mitunternehmeranteils in eine Kapitalgesellschaft eingebracht wird. Soweit hierbei ein Gewinn realisiert wird, ist dieser jedoch nicht nach §§ 16 und 34 EStG begünstigt (§ 20 Abs. 4 Satz 1 UmwStG).

Zu einem Mitunternehmeranteil gehört neben dem Anteil am Gesellschaftsvermögen (Gesamt handelsvermögen) auch das funktional notwendige Sonderbetriebsvermögen. Bei der Einbringung eines Mitunternehmeranteils muss daher auch das **funktional notwendige Sonderbetriebsvermögen** in die Kapitalgesellschaft eingebracht werden (Rdnr. 20.10 i. V. m. 20.06 UmwStE). Wird funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen bei der Einbringung des Mitunternehmeranteils zurückbehalten oder im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Einbringung nach § 6 Abs. 5 EStG zu Buchwerten in ein anderes Betriebsvermögen des Mitunternehmers überführt, ist § 20 UmwStG nicht anwendbar (vgl. dazu Gesamtplanrechtsprechung des BFH, z. B. Urteil vom 25.2.2010 BStBl 2010 II S. 726).

Gehört zum Mitunternehmeranteil funktional notwendiges Sonderbetriebsvermögen und geht der Anteil im Wege der handelsrechtlichen Verschmelzung bzw. eines Formwechsels (= Gesamtrechtsnachfolge) oder aufgrund einer Option nach § 1a KStG über, muss auch das Sonderbetriebsvermögen auf die Kapitalgesellschaft übertragen werden (einheitlicher Übertragungsakt). Es bedarf in diesen Fällen einer weiteren zivilrechtlichen Vereinbarung zwischen dem Eigentümer des Wirtschaftsguts im Sonderbetriebsvermögen und der aufnehmenden Kapitalgesellschaft.

Wird der Mitunternehmeranteil des Kommanditisten einer GmbH & Co KG in die Komplementär-GmbH eingebracht, kann der im Sonderbetriebsvermögen befindliche Anteil an der Komplementär-GmbH aus Billigkeitsgründen zurückbehalten werden. Trotz Zurückbehaltung bleibt § 20 UmwStG anwendbar; die Beteiligung an der Komplementär-GmbH, die die Sonderbetriebsvermögenseigenschaft verliert, wird zum Buchwert in das Privatvermögen überführt und gilt fortan als Beteiligung i. S. § 22 UmwStG (Rdnr. 20.10 i. V. m. Rdnr. 20.09 UmwStE).

Eine „funktionale Wesentlichkeit“ eines Anteils an einer Komplementär-GmbH kann sich daraus ableiten lassen, dass diese Beteiligung im konkreten Einzelfall die Stellung des Mitunternehmers im Rahmen der KG nachhaltig stärkt. Eine solche Beurteilung kann insbesondere dann in Betracht kommen, wenn sie den Einfluss des Mitunternehmers auf die Geschäftsführung der KG grundlegend erweitert. Eine in diesem Sinne wesentliche Stärkung der Einflussmöglichkeit liegt nur dann vor, wenn (erst) die Beteiligung an der Komplementär-GmbH den Kommanditisten in die Lage versetzt, über Fragen der laufenden Geschäftsführung der KG zu bestimmen. Daran fehlt es, wenn der Kommanditist in der Komplementär-GmbH seinen geschäftlichen Betätigungswillen nicht durchsetzen kann. In einem solchen Fall stärkt die Beteiligung an der Komplementär-GmbH die Stellung des Kommanditisten innerhalb der KG allenfalls geringfügig und ist daher bei funktionaler Betrachtung keine „wesentliche“ Grundlage jener Beteiligung (vgl. dazu BFH 25.11.2009, I R 72/08, BStBl 2010 II S. 471).

Die Minderheitsbeteiligung des Kommanditisten an der geschäftsführungsbefugten Komplementär-GmbH von weniger als 10 % ist nicht dem Sonderbetriebsvermögen II zuzuordnen, wenn in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Abstimmung nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgt (BFH v. 16.4.2015, BStBl 2015 II S. 705). Eine funktionale Wesentlichkeit eines solchen Anteils ist damit ebenfalls nicht gegeben.

4.4.3 Nicht wesentliche Betriebsgrundlagen

Werden nicht wesentliche Betriebsgrundlagen im Zusammenhang mit einer Einbringung eines Betriebs nach § 20 UmwStG nicht mit eingebracht, sondern in das Privatvermögen überführt, entsteht ein steuerpflichtiger Entnahmegewinn (Rdnr. 20.08 UmwStE). Erfolgt die Einbringung des Betriebs zum gemeinen Wert, ist auch der Entnahmegewinn steuerbegünstigt (§ 20 Abs. 4 UmwStG, Rdnr. 20.27 UmwStE). Entnahmezeitpunkt ist der steuerliche Übertragungsstichtag (BFH v. 28.4.1988, BStBl 1988 II S. 829).

4.5 Einbringender

Einbringender ist derjenige, dem die Gegenleistung (die neuen Anteile) zusteht (Rdnr. 20.02 UmwStE).

Wird der gesamte Betrieb einer Personengesellschaft eingebracht und die Personengesellschaft aufgelöst, sind Gegenstand der Einbringung die einzelnen Mitunternehmeranteile und nicht der Betrieb der Personengesellschaft, da Einbringende in diesem Fall nicht die Personengesellschaft, sondern deren Gesellschafter sind (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 UmwStG und Rdnr. 20.02 UmwStE und Rdnr. 20.03 i. V. m. Rdnr. 20.05 UmwStE).

4.6 Gewährung von neuen Anteilen als Gegenleistung

Der Einbringende muss als Gegenleistung für die Einbringung neue Anteile an der aufnehmenden Kapitalgesellschaft erhalten (Rdnr. E 20.09 UmwStE).

Die Ausgabe neuer Anteile muss Folge der Sach- oder Anteilseinbringung sein. Im Gründungsvertrag bzw. in dem Kapitalerhöhungsbeschluss muss festgelegt sein, dass das (erhöhte) Kapital durch Sacheinlage bzw. durch Anteilseinbringung erbracht wird (E 20.10 UmwStE).



Deshalb ist bei einer **verschleierte Sachgründung bzw. verschleierte Sachkapitalerhöhung** § 20 UmwStG nicht anwendbar, da die neuen Anteile hier zunächst durch Bareinlage entstehen, dann aber die geleistete Bareinlage für die von Anfang an beabsichtigte Sacheinlage zurückgezahlt oder mit der noch bestehenden Einlageverpflichtung verrechnet wird (§ 20.10 UmwStE).

Mangels Ausgabe neuer Anteile fallen nicht unter **§ 20 Abs. 1 UmwStG**:

- die Gewährung eigener Anteile, da diese nicht als Folge der Sacheinlage neu entstehen,
- die Umwandlung ohne Kapitalerhöhung,
- die verdeckte Einlage,
- die verschleierte Sachgründung bzw. verschleierte Sachkapitalerhöhung, da hier die neuen Anteile zunächst durch Bareinlage entstehen.

Die Gegenleistung der aufnehmenden Kapitalgesellschaft muss nicht ausschließlich in der Gewährung neuer Anteile bestehen.

4.7 Rückwirkung, Zeitpunkt der Einbringung

Der steuerliche Übertragungsstichtag wird in § 20 Abs. 6 Satz 1 UmwStG als „Einbringungszeitpunkt“ bezeichnet. Mit Ablauf dieses Stichtags wird das eingebrachte Betriebsvermögen nicht mehr dem Einbringenden, sondern der Übernehmerin nach den für Kapitalgesellschaft geltenden Vorschriften zugerechnet.

Grundsatz:

Übertragungsstichtag ist der Tag des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums (Rdnr. 20.13 UmwStE). Ein Anspruch auf die gesetzlich zugelassene Rückwirkung um bis zu acht Monate besteht, wenn dies (formlos) beantragt wird. Für eine Umwandlung, die **z. B.** bis 31.8.03 beim Handelsregister angemeldet wurde, kann auf Antrag die Bilanz des einzubringenden Unternehmens zum 31.12.02 zu Grunde gelegt werden (Rdnr. 20.14 UmwStE).

Der steuerliche Übertragungsstichtag ist von der zivilrechtlichen Art der Einbringung im Rahmen einer Sacheinlage insofern abhängig, als sich der Beginn der Rückbeziehung nach der Art des Vermögensübergangs richtet.

- a) Für **Sacheinlagen im Wege der Verschmelzung oder Spaltung** (Abspaltung, Aufspaltung oder Ausgliederung) ist Beginn der Rückbeziehung die Anmeldung der Umwandlung beim Handelsregister. Der steuerliche Übertragungsstichtag wird in diesen Fällen durch den Stichtag der Schlussbilanz i. S. d. § 17 Abs. 2 UmwG der übertragenden Personengesellschaft/Partnerschaftsgesellschaft/Einzelfirma bestimmt. Der steuerliche Übertragungsstichtag stimmt in diesen Fällen regelmäßig mit dem Stichtag der Schlussbilanz überein (§ 20 Abs. 6 Satz 1 und 2 UmwStG, Rdnr. 20.14 UmwStE).
- b) In den **anderen Fällen der Sacheinlage** (z. B. Sachgründung, Sachkapitalerhöhung) ist der im Einbringungsvertrag bestimmte Zeitpunkt maßgebend. Dieser Zeitpunkt darf auf einen Zeitpunkt zurückbezogen werden, der höchstens acht Monate vor dem Übergang des wirtschaftlichen Eigentums liegt (§ 20 Abs. 6 Satz 3 UmwStG).
- c) Beim **Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft** gelten gem. § 25 Satz 2 UmwStG die Regelungen des § 9 Satz 3 UmwStG entsprechend. Danach können – auf Antrag – die steuerliche Eröffnungsbilanz der Übernehmerin und die steuerliche Übertragungsbilanz der Personengesellschaft auf einen einheitlichen Stichtag aufgestellt werden, der bis zu acht Monate vor der Anmeldung des Formwechsels beim Handelsregister liegt. Der rückbezogene Stichtag dieser Steuerbilanz ist der maßgebende steuerliche Übertragungsstichtag.

Aus der Bilanz bzw. der Steuererklärung muss sich ausdrücklich ergeben, welcher Einbringungszeitpunkt gewählt wurde.

Folge der Rückwirkung:

- Einkommen und Vermögen **des Einbringenden und der aufnehmenden Kapitalgesellschaft** sind so zu ermitteln, als ob der Sacheinlagegegenstand mit Ablauf des steuerlichen Übertragungstichtages auf die Kapitalgesellschaft übergegangen wäre. Steuerlich maßgebender Zeitpunkt des Vermögensübergangs ist somit das Ende des steuerlichen Übertragungstichtags; quasi der letzte Geschäftsvorfall.
- Der Einbringende erzielt folglich am Einbringungsstichtag ggf. einen Einbringungsgewinn, die neuen Anteile an der Kapitalgesellschaft werden ihm ab diesem Tag zugerechnet.
- Die aufnehmende Kapitalgesellschaft wird mit dem übernommenen Vermögen mit Ablauf des steuerlichen Einbringungsstichtags steuerpflichtig.
- Der Antrag auf Rückbeziehung gilt einheitlich für alle Steuerarten, die von der Rückwirkung betroffen sind, d. h. für die ESt, die KSt und die GewSt.
- Die Rückwirkung gilt nicht für die USt, die ErbSt/SchenkSt, die GrESt und die InvZul, da diese jeweils an zivilrechtliche Verhältnisse (Eigentumsübergang am eingebrachten Vermögen bzw. Abschluss des Einbringungsvertrages) anknüpfen.

Die Rückwirkung gilt nicht:

- für Verträge zwischen Gesellschafter und Gesellschaft, die nach dem steuerlichen Übertragungstichtag abgeschlossen worden sind (Rdnr. 20.16 UmwStE),
- für Mitunternehmer, die im Rückbezugszeitraum aus der (übertragenden) Personengesellschaft ausgeschieden sind (Rdnr. 20.16 UmwStE),
- für Einlagen nach dem steuerlichen Übertragungstichtag (§ 20 Abs. 5 Satz 2 UmwStG),
- für Entnahmen nach dem steuerlichen Übertragungstichtag (§ 20 Abs. 5 Satz 2 UmwStG).

4.8 Steuerrechtliche Behandlung der Einbringung in eine Kapitalgesellschaft

4.8.1 Grundsatz

Nach § 20 Abs. 2 Satz 1 UmwStG hat die übernehmende Gesellschaft das eingebrachte Betriebsvermögen mit dem **gemeinen Wert** anzusetzen, für die Bewertung von Pensionsrückstellungen gilt § 6a EStG.

Durch diese Regelung kommt es zur Aufdeckung aller stillen Reserven beim Einbringenden, da der Wertansatz, den die Kapitalgesellschaft vornimmt, für den Einbringenden als Veräußerungspreis gilt (§ 20 Abs. 3 Satz 1 UmwStG).

4.8.2 Wahlrecht

Auf Antrag kann nach § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG das übernommene Betriebsvermögen einheitlich mit dem **Buchwert** oder einem **Zwischenwert** angesetzt werden, soweit

- sichergestellt ist, dass das übernommene Betriebsvermögen später bei der übernehmenden Körperschaft der Besteuerung mit KSt unterliegt,
- die Passivposten des eingebrachten Betriebsvermögens die Aktivposten nicht übersteigen (dabei ist das Eigenkapital nicht zu berücksichtigen) und
- das Besteuerungsrecht Deutschlands hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung des eingebrachten Betriebsvermögens bei der übernehmenden Gesellschaft nicht ausgeschlossen oder beschränkt wird,
- der gemeine Wert von sonstigen Gegenleistungen, die neben den neuen Gesellschaftsanteilen gewährt werden, nicht mehr beträgt als
 - a) 25 % des Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens oder
 - b) 500.000 €, höchstens jedoch den Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens.



Durch § 20 Abs. 2 Satz 4 UmwStG kommt es nur zum Ansatz mit dem gemeinen Wert der sonstigen Gegenleistung, wenn unter Anwendung § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 UmwStG negative Anschaffungskosten entstünden. Siehe dazu auch Rdnr. 20.18 und 20.19 UmwStE.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einbringung nach § 20 Gesellschaftsrechte – v10800



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einbringung nach § 20 Sachgesamtheiten – v10802

4.8.3 Ansatzzwang

- Erhält der Einbringende neben den Gesellschaftsanteilen auch andere Wirtschaftsgüter, muss die Kapitalgesellschaft das eingebrachte Betriebsvermögen mindestens mit dem gemeinen Wert der gewährten anderen Wirtschaftsgüter ansetzen, wenn dieser Wert höher ist als nach § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG maßgebende Wert des eingebrachten Betriebsvermögens (§ 20 der Abs. 2 Satz 4 UmwStG).
- Es gibt keine Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz (Rdnr. 20.20 UmwStE).
- Die Bewertung hat auf den steuerlichen Einbringungstichtag zu erfolgen.
- Die aufnehmende Kapitalgesellschaft ist an das einmal von ihr ausgeübte Wahlrecht gebunden. Eine Änderung eines Wahlrechts im Wege der Bilanzänderung (§ 4 Abs. 2 Satz 2 EStG) ist daher nicht zulässig (Rdnr. 20.24 UmwStE).
- Eine Bilanzberichtigung bei der aufnehmenden Kapitalgesellschaft ist dann durchzuführen, wenn sich nachträglich die Buchansätze des eingebrachten Betriebsvermögens ändern (z. B. durch eine steuerliche Betriebsprüfung). Entsprechend sind die Werte in der Eröffnungsbilanz anzupassen. Eine einseitige Bilanzberichtigung nur in der Einbringungsbilanz der aufnehmenden Kapitalgesellschaft ohne entsprechende Berichtigung der Wertansätze beim Einbringen ist nicht zulässig (vgl. BFH v. Urteil vom 17.10.2001, BFH/NV 2002, 628).

4.8.4 Folgen des Wertansatzes

Für die Besteuerung der aufnehmenden Kapitalgesellschaft und des Einbringenden ist ausschließlich der sich aus § 20 Abs. 2 UmwStG ergebende Wertansatz bei der übernehmenden Kapitalgesellschaft maßgebend (Rdnr. 20.23 UmwStE).

Nach § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG wird das Ansatzwahlrecht durch einen Antrag der übernehmenden Kapitalgesellschaft ausgeübt. Dieser Antrag ist spätestens bei der erstmaligen Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz bei dem für die Besteuerung der übernehmenden Gesellschaft zuständigen Finanzamt zu stellen (§ 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG). Aus dem Antrag muss sich ergeben, ob das übergehende Betriebsvermögen mit dem Buchwert oder einem Zwischenwert angesetzt wird. Bei einem Zwischenwertansatz muss ausdrücklich angegeben werden, in welcher Höhe oder in welchem Prozentsatz die stillen Reserven aufzudecken sind.

Wird die ausdrückliche Erklärung abgegeben, dass die Steuerbilanz i. S. d. § 4 Abs. 1 EStG gleichzeitig auch die steuerliche Schlussbilanz sein soll, ist in dieser Erklärung gleichzeitig ein konkludenter Antrag auf Ansatz der Buchwerte zu sehen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes beantragt wird (Rdnr. 20.18 UmwStE i. V. m. Tz 03.29 UmwStE).

Ist das eingebrachte Betriebsvermögen (bilanzmäßig) negativ, muss die Kapitalgesellschaft das Betriebsvermögen (ohne Eigenkapital) in der Steuerbilanz mindestens mit 0 € anzusetzen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UmwStG). Dies gilt auch dann, wenn das eingebrachte Betriebsvermögen durch Entnahmen im Rückwirkungszeitraum negativ wird, vgl. § 20 Abs. 2 Satz 5 UmwStG. Die Aufstockung kann jedoch höchstens bis zum gemeinen Wert der Wirtschaftsgüter erfolgen.

Bei der Einbringung einer Personengesellschaft gelten die jeweiligen Gesellschafter als Einbringende, daher ist auf das Kapitalkonto jedes einzelnen Gesellschafters abzustellen. Dies bedeutet, dass bei negativem Kapitalkonto eines Mitunternehmers bei diesem (anteilig) eine Aufstockung der Buchwerte erforderlich ist. Dies gilt auch dann, wenn das Gesamtkapital der Personengesellschaft positiv ist.

Übersteigen die Passiva die Aktiva, muss neben der notwendigen Aufstockung (Ausgleich Aktiva und Passiva ohne Eigenkapital) die Steuerbilanz aufgrund des in der Handelsbilanz erhöhten gezeichneten Kapitals zusätzlich „zum Aufgehen gebracht werden“; hierfür ist ein **steuerlicher Ausgleichsposten** das notwendige Instrument.

Dieser steuerliche Ausgleichsposten ist beispielsweise auch dann einzustellen, wenn auf Antrag die Buchwerte fortgeführt werden sollen, das Kapital beim Einbringenden zwar positiv, aber niedriger ist als das handelsrechtliche Stammkapital (Rdnr. 20.20 UmwStE).

► **Übungsfall:**

Einzelunternehmer X möchte sein Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH weiterbetreiben. Zu diesem Zweck gründet er eine Einmann-GmbH. Sein Einzelunternehmen bringt er im Wege der Ausgliederung zur Neugründung in die GmbH ein. Die Schlussbilanz des Einzelunternehmens hat folgendes Bild:

Aktiva		Schlussbilanz des Einzelunternehmens zum 30.6.01, Beträge in T€	Passiva
Anlagevermögen (gemW 220)	200	Kapital	15
Umlaufvermögen (gemW 120)	100	Verbindlichkeiten	285
	300		300

Im AV und UV sind stille Reserven in Höhe von insgesamt 40.000 € enthalten.

► **Lösung:**

Handelsrechtlich hat die GmbH ein Wahlrecht, das von X im Wege einer Ausgliederung zur Neugründung im Sinne des § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG eingebrachte Einzelunternehmen gemäß § 125 UmwG i. V. m. § 24 UmwG entweder mit den Zeitwerten anzusetzen oder die Buchwerte fortzuführen.

a) Buchwertfortführung

*Wählt die GmbH die Fortführung der Buchwerte, muss sie bei Gründung gleichwohl ein Mindeststammkapital von 25.000 € ausweisen. **Handelsrechtlich** müssen daher bei der Sacheinlage mindestens 10.000 € der stillen Reserven aufgedeckt werden.*

Aktiva		Eröffnungsbilanz (Handelsbilanz Minimum) der GmbH zum 1.7.01	Passiva
Anlagevermögen	205	Stammkapital	25
Umlaufvermögen	105	Verbindlichkeiten	285
	310		310

*Um zur **steuerlich** zulässigen Buchwertfortführung zu kommen, ist wegen des fehlenden Mindeststammkapitals ein steuerlicher Ausgleichsposten („Luftposten“) zu bilden (10.000 €)! Der Ausgleichsposten nimmt am Betriebsvermögensvergleich (BVV) nicht teil. Er ist kein Wirtschaftsgut i. S. des Steuerrechts.*



Aktiva	Eröffnungsbilanz (Steuerbilanz) der GmbH zum 1.7.01		Passiva
Anlagevermögen	200	Stammkapital	25
Umlaufvermögen	100	Verbindlichkeiten	285
Steuerlicher Ausgleichsposten	10		
	310		310

b) Zeitwert

Wählt die GmbH dagegen **handelsrechtlich** den Ansatz der Zeitwerte, kann ein maximales Stammkapital in Höhe von (15.000 € + 40.000 € =) 55.000 € ausgewiesen werden.

Aktiva	Eröffnungsbilanz (Handelsbilanz Maximum) der GmbH zum 1.7.01		Passiva
Anlagevermögen	220	Stammkapital	55
Umlaufvermögen	120	Verbindlichkeiten	285
	340		340

Um zur **steuerlich** zulässigen Buchwertfortführung zu kommen, ist ein steuerlicher Ausgleichsposten („Luftposten“) mit nun 40.000 € notwendig!

Dieser Ausgleichsposten nimmt am Betriebsvermögensvergleich (BVV) nicht teil. Er ist kein Wirtschaftsgut i. S. des Steuerrechts und somit kein Eigenkapital i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG. Er wirkt somit als Korrektiv zum Stammkapital. Der Ansatz des steuerlichen Betriebsvermögen beträgt hiernach:

gezeichnetes Kapital	55.000
abzgl. Ausgleichs- bzw. Luftposten	./ 40.000
Buchwert des stl. Betriebsvermögen i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG	15.0000

Aktiva	Eröffnungsbilanz (Steuerbilanz) der GmbH zum 1.7.01 in T€		Passiva
Anlagevermögen	200	Stammkapital	55
Umlaufvermögen	100	Verbindlichkeiten	285
Steuerlicher Ausgleichsposten	40		
	340		340

Mindert sich später die durch den Ausgleichsposten gedeckte Differenz zwischen der Aktiv- und der Passivseite der Bilanz, insbesondere durch die Aufdeckung stiller Reserven, fällt der Ausgleichsposten in entsprechender Höhe weg.

4.8.5 Besonderheiten bei Pensionszusagen zugunsten von einbringenden Mitunternehmern

Zur Behandlung der Pensionszusagen an Mitunternehmer siehe BMF vom 29.1.2008, BStBl 2008 I S. 317 (= Beck'sche-Steuererlasse 1§ 6a/20).

Die Übernahme der im Gesamthandsvermögen der Personengesellschaft ausgewiesenen Pensionsverpflichtung ist keine zusätzliche Gegenleistung der übernehmenden Kapitalgesellschaft. Die Pensionsverpflichtung geht auf die übernehmende Kapitalgesellschaft über und ist dort mit dem sich nach § 6a EStG ergebenden Wert anzusetzen.

Wird der einbringende Mitunternehmer Arbeitnehmer der Kapitalgesellschaft, müssen die nach Eintritt des Versorgungsfalls geleisteten Ruhegeldzahlungen aufgeteilt werden. Soweit sie (rechnerisch) im Zeitraum nach der Umwandlung „erdient“ wurden, erzielt der Arbeitnehmer Einkünfte i. S. § 19 EStG.

Dagegen stellen Zahlungen, die auf den Zeitraum der Mitunternehmerstellung entfallen, nachträgliche Einkünfte i. S. § 24 Nr. 2 EStG i. V. m. § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG dar (es sei denn, die im Sonderbetriebsvermögen aktivierte „Pensionsforderung“ wurde anlässlich der Einbringung der Personengesellschaft in das Privatvermögen entnommen).

→ Vgl. dazu Rdnr. 20.29-20.33 UmwStE.

4.8.6 Gründungskosten

Objektbezogene Gründungskosten der aufnehmenden Kapitalgesellschaft (z. B. Grunderwerbsteuer) sind als Anschaffungsnebenkosten (§ 255 Abs. 1 Satz 2 HGB) zu aktivieren (Rdnr. 23.01 UmwStE).

Die GrESt infolge Anteilsvereinigung ist nicht zu aktivieren (BFH vom 20.4.2011, BStBl 2011 II S. 761).

Nicht objektbezogene Gründungskosten sind sofort abziehbare Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG).

4.9 Ausübung des Ansatzwahlrechts

4.9.1 Ansatz der gemeinen Werte

Sämtliche Wirtschaftsgüter müssen mit den gemeinen Werten angesetzt werden (Ausnahme: Pensionsrückstellungen: Wert gem. § 6a EStG), vorhandene Rücklagen sind vollständig aufzulösen.

Die dadurch aufgedeckten stillen Reserven werden bei den Besitzposten (auch bei den originären immateriellen Wirtschaftsgütern) hinzuaktiviert, bei Schulden und Rückstellungen abgezogen.

4.9.2 Buchwertansatz

Die Buchwerte für Besitzposten, Schulden, Rückstellungen und Rücklagen werden aus der Schlussbilanz des übertragenden Rechtsträgers in die Eröffnungsbilanz der übernehmenden Kapitalgesellschaft betragsmäßig übernommen; ggf. ist ein steuerlicher Ausgleichsposten auf der Aktivseite auszuweisen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einbringung nach § 20 Buchwertansatz – v10797

4.9.3 Zwischenwertansatz

Die stillen Reserven, die wahlweise aufgedeckt werden sollen, sind den Vermögensgegenständen zuzuschreiben bzw. bei den Schulden, Rückstellungen und Rücklagen abzuziehen. Die Wirtschaftsgüter sind dabei gleichmäßig aufzustocken; maßgebend für den einheitlichen Zwischenwertansatz ist hierbei der Umfang der in den einzelnen Wirtschaftsgütern enthaltenen stillen Reserven und stillen Lasten (außer bei den Pensionsrückstellungen), Rdnr. 23.14 UmwStE i. V. m. 03.25 UmwStE.

► **Übungsfall:**

Beispiel zur Berechnung des Aufstockungsbetrages:

Das Einzelunternehmen A (Kapital 100.000 €) wird in die Y-GmbH eingebracht. Diese setzt das eingebrachte Betriebsvermögen mit 250.000 € an. Im Einzelunternehmen sind stille Reserven in Höhe von 600.000 € enthalten, davon entfallen 200.000 € auf den Firmenwert.



<i>Ansatz der Wirtschaftsgüter in der Eröffnungsbilanz der GmbH</i>	<i>250.000 €</i>
<i>Kapital des eingebrachten Einzelunternehmens</i>	
<i>(= Buchwert der Wirtschaftsgüter)</i>	<i>100.000 €</i>
<i>Aufstockungsbetrag somit</i>	<i>150.000 €</i>

► **Lösung:**

*Der Aufstockungsprozentsatz beträgt $\frac{150}{600}$ (600 = gesamte stille Reserven) **25 %***

Bei allen Wirtschaftsgütern des Anlage- und Umlaufvermögens (einschließlich Firmenwert) sind daher 25 % der jeweils enthaltenen stillen Reserven aufzudecken (d. h. die Buchwerte aufzustocken).

Fortentwicklung der einzelnen Bilanzposten bei der KapG (Beispiel):

- *Gebäude (mit folgenden unterstellten Zahlen: Buchwert bisher 700.000 €; bisherige AfA-BMG 1.000.000 €, stille Reserven gesamt 100.000 €; AfA bisher 3 % p. a.).*

Der Aufstockungsbetrag von $100.000 € \times 25 \% = 25.000 €$ erhöht die bisherige AfA-BMG auf 1.025.000 €; die jährliche AfA beträgt somit künftig 3 % von 1.025.000 € = 30.750 € (§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 UmwStG).

- *Firmenwert (im Einzelunternehmen selbstgeschaffen, stille Reserven 200.000 €).*

Der Firmenwert ist mit $200.000 € \times 25 \% = 50.000 €$ auszuweisen und fortzuentwickeln (jährliche AfA $\frac{1}{15}$ gem. § 7 Abs. 1 Satz 3 EStG).

- *Maschinen (ursprüngliche AK 960.000 €, ursprüngliche Nutzungsdauer 8 Jahre, Buchwert 600.000 €, Restnutzungsdauer 5 Jahre, stille Reserven 120.000 €, AfA bisher linear § 7 Abs. 1 EStG).*

Der Ansatz erfolgt mit dem bisherigen Buchwert von 600.000 € zzgl. der anteiligen stillen Reserven von $(120.000 € \times 25 \% =) 30.000 €$, mithin in Höhe von 630.000 €. Dieser ist fortzuentwickeln. Die bisherige AfA-BMG von 960.000 € erhöht sich gemäß § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 UmwStG um den Aufstockungsbetrag von 30.000 € und beträgt somit 990.000 €. Die AfA ist somit künftig mit $(990.000 € \times \frac{1}{8} =) 123.750 €$ jährlich vorzunehmen (siehe auch Rdnr. 23.15 UmwStE).

Zur Höhe der AfA bei degressiv abgeschriebenem WG siehe § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UmwStG!

Bei allen WG laufen die Besitzzeiten weiter (siehe Verweisung auf § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG in § 23 Abs. 1 UmwStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einbringung nach § 20 Fortentwicklung Zwischenwert – v10799

4.10 Folgen der Einbringung

4.10.1 Einbringender

- Auf den steuerlichen Übertragungstichtag ist in den Fällen der Sacheinbringung eine Einbringungsbilanz aufzustellen. Dies gilt auch dann, wenn der Einbringende den Gewinn bisher nach § 4 Abs. 3 EStG ermittelt hat.
- Einbringungsvorgänge i. S. § 20 UmwStG sind aus ertragsteuerlicher Sicht Veräußerungsvorgänge, bei denen die übernehmende Gesellschaft als Gegenleistung für das eingebrachte Betriebsvermögen neue Gesellschaftsanteile gewährt (Tz 00.02 und 20.01 UmwStE). Für die Besteuerung des Einbringungsgewinns gelten die allgemeinen Grundsätze, insbesondere § 16 EStG.

- Werden im Rahmen einer Sacheinlage auch Anteile an Kapitalgesellschaften mit eingebracht, kommt insoweit das Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG) bzw. § 8b Abs. 2 KStG zur Anwendung (Rdnr. 20.25 UmwStE).
- Der Wert, mit dem die aufnehmende Kapitalgesellschaft das eingebrachte Vermögen ansetzt, gilt als Veräußerungspreis und als Anschaffungskosten der erhaltenen Gesellschaftsanteile.
- Soweit eine von der deutschen Besteuerung freigestellte ausländische Betriebsstätte eingebracht wird, gilt für den Einbringenden der gemeine Wert dieses Betriebsvermögens im Zeitpunkt der Einbringung als AK der Anteile.
- Erhält der Einbringende neben den Anteilen noch andere Wirtschaftsgüter, ist deren gemeiner Wert bei der Bemessung der Anschaffungskosten der Anteile abzuziehen (§ 20 Abs. 3 Satz 3 UmwStG).
- Eine Überprüfung der Richtigkeit des Wertansatzes des eingebrachten Vermögens beim übernehmenden Rechtsträger ist im Besteuerungsverfahren des Einbringenden nicht zulässig (vgl. BFH 19.12.2007, BStBl 2008 II S. 536 und BFH 20.4.2011, BStBl 2011 II S. 815). Ein solches Begehren kann der Einbringende nur im Wege der sog. Drittanfechtung gegen den KSt-Bescheid bei der aufnehmenden Kapitalgesellschaft verfolgen (BFH vom 8.6.2011, BStBl 2012 II S. 421).
- § 34 Abs. 1 EStG bzw. § 34 Abs. 3 EStG sind nur dann anwendbar, wenn das eingebrachte Betriebsvermögen insgesamt mit dem gemeinen Wert angesetzt wird und nur insoweit, als der Veräußerungsgewinn nicht nach § 3 Nr. 40 Satz 1 EStG i. V. m. § 3c Abs. 2 EStG teilweise steuerbefreit ist. Das Gleiche gilt für den Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG.
- Bei der Einbringung eines Teils eines Mitunternehmeranteils werden die Vergünstigungen des § 16 Abs. 4 EStG, § 34 Abs. 1 und 3 EStG nicht gewährt (§ 20 Abs. 4 UmwStG).
- Vorhandene Verlustvorträge i. S. § 10a GewStG, Zinsvorträge und EBITDA-Vorträge i. S. § 4h EStG des „personenbezogenen“ Unternehmens (Einzelunternehmen oder Personengesellschaft) gehen nicht auf die Kapitalgesellschaft über (§ 20 Abs. 9 UmwStG, § 23 Abs. 5 UmwStG).
- Die „zukünftige“ Besteuerung des Anteilseigners in den Fällen, in denen die Sacheinlage unter dem gemeinen Wert angesetzt wurde, ist in § 22 UmwStG geregelt.

4.10.2 Übernehmende Körperschaft (→ Folgebewertung bei der ünR)

Wählt die übernehmende Kapitalgesellschaft den **Buchwertansatz**, tritt sie in die Rechtsstellung des Rechtsvorgängers ein und führt die Abschreibungen des Einbringenden weiter (AfA-Methode, AfA-Bemessungsgrundlage und AfA-Volumen ändern sich nicht), bezüglich der Bewertung nach § 6 EStG gelten die Anschaffungs-/Herstellungskosten des ütR auch als AK/HK der Kapitalgesellschaft. Die für die Besteuerung bedeutsamen Fristen (z. B. wegen § 6b EStG) werden zusammengerechnet (§ 23 Abs. 1 UmwStG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG).

Die beim **Zwischenwertansatz** aufgedeckten stillen Reserven erhöhen die AfA-Bemessungsgrundlage und das AfA-Volumen (§ 23 Abs. 3 UmwStG). Die bisherige AfA-Methode ist fortzuführen. Die für die Besteuerung bedeutsamen Fristen werden zusammengerechnet (§ 23 Abs. 1 UmwStG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG).



Setzt die Kapitalgesellschaft den **gemeinen Wert** des übernommenen Betriebsvermögens an, muss unterschieden werden, ob die Übertragung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (also nach dem UmwG) oder im Wege der Einzelrechtsnachfolge vollzogen wurde:

- im Falle der Einzelrechtsnachfolge wird eine Anschaffung mit allen entsprechenden Konsequenzen unterstellt (Rdnr. 23.21 UmwStE).
- bei Gesamtrechtsnachfolge (mit Aufdeckung der stillen Reserven) werden bei der Kapitalgesellschaft diejenigen Folgen ausgelöst, die sich auch beim Ansatz eines Zwischenwerts ergeben (§ 23 Abs. 4 UmwStG), d. h., die aufgedeckten stillen Reserven werden wie nachträgliche AK behandelt (Rdnr. 23.19 UmwStE).
- Erfolgt eine Einbringung sowohl durch Einzel- als auch durch Gesamtrechtsnachfolge (Verschmelzung einer Personengesellschaft mit einer Kapitalgesellschaft unter gleichzeitiger Einbringung des Sonderbetriebsvermögens in die Kapitalgesellschaft), ist der Vorgang einheitlich als Gesamtrechtsnachfolge zu behandeln (Rdnr. 23.20 UmwStE).
- Weder im Fall der Einzel- noch der Gesamtrechtsnachfolge kommt es beim Ansatz des gemeinen Wertes zur Anrechnung von Besitzzeiten, da in § 23 Abs. 4 UmwStG nicht auf die Regelung des § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG verwiesen wird.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einbringung nach § 20 Fortentwicklung – v10798

4.11 Fall zum Formwechsel einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft

► **Übungsfall 1:**

An der in 01 gegründeten Meister und Träumer OHG sind seither Manuel Meister (MM), Tobias Träumer (TT) und Wolfgang Weber (WW) mit je $\frac{1}{3}$ am Gewinn und Verlust sowie am Vermögen beteiligt.

Zum 31.12.08 wurde folgende – verkürzt dargestellte – Bilanz erstellt, die den steuerlichen Vorschriften entspricht:

Unbebautes Grundstück	115.000	Kapital MM	200.000 €
Maschinen und BGA	80.000	Kapital TT	200.000 €
Warenbestand	160.000	Kapital WW	200.000 €
Forderungen	135.000	Rückstellungen	10.000 €
Finanzkonten	160.000	Verbindlichkeiten	40.000 €
Summe	650.000	Summe	650.000

MM, TT und WW haben beschlossen, die OHG mit steuerlicher Wirkung vom 31.12.08 formwechselnd in eine GmbH („MuT GmbH“) umzuwandeln. Das Stammkapital soll 150.000 € betragen, hiervon soll jeder Geser eine Stammeinlage von 50.000 € übernehmen. Soweit die Kapitalkonten der Geser diesen Betrag überschreiten, werden sie bei der GmbH als Kapitalrücklage ausgewiesen.

Der Formwechsel wurde im Mai 09 zur Eintragung das Handelsregister angemeldet. Die Eintragung erfolgte im August 09.

In der OHG waren zum 31.12.08 folgende stille Reserven vorhanden:

Unbebautes Grundstück	60.000 €
Maschinen und BGA	30.000 €
Firmenwert	60.000 €

Die Maschinen und BGA wurden bisher gem. § 7 Abs. 1 EStG mit $\frac{1}{10}$ der AK (100.000 €) abgeschrieben. Die Restnutzungsdauer beträgt noch 8 Jahre.

Die GmbH setzt die Wirtschaftsgüter in ihrer Eröffnungsbilanz mit den bisherigen Buchwerten der OHG an und entwickelt sie zum 31.12.09 weiter.

► **Lösung:**

Handelsrecht

Der Formwechsel führt zwar zu einer Änderung der Rechtsform. Gleichwohl bleibt die Identität des Rechtsträgers und die Kontinuität des Vermögens gewahrt (§§ 190, 202 UmwG). Mangels Vermögensübertragung liegt kein zu Anschaffungskosten führender Erwerbsvorgang vor. Vielmehr müssen die Buchwerte des bisherigen Rechtsträgers zwingend fortgeführt werden. Etwas anderes würde nur gelten, wenn die Buchwerte nicht ausreichen, um das Mindeststammkapital der GmbH in Höhe von 25.000 € abzudecken. Dies ist hier jedoch nicht der Fall.

Das gezeichnete Kapital ist durch das Reinvermögen der Personengesellschaft gedeckt (§ 220 Abs. 1 UmwG). Das Stammkapital der GmbH kann somit bis zur Höhe des Reinvermögens und unter Beachtung des Mindeststammkapitals frei gewählt werden. Es beträgt laut Gesellschaftsvertrag 150.000 €. Soweit das Reinvermögen zu Buchwerten das Stammkapital der GmbH übersteigt, mithin in Höhe von (600.000 € - 150.000 € =) 450.000 €, ist der Mehrbetrag gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB als Kapitalrücklage zu erfassen.

Aufgrund der Identität des Rechtsträgers dürfen keine gesonderten Handelsbilanzen aufgestellt werden. Vielmehr ist das Kapital der Personengesellschaft im Zeitpunkt der Registereintragung in das gezeichnete Kapital und in die Kapitalrücklagen umzubuchen.

Steuerrecht

Nach § 25 UmwStG i. V. m. § 20 Abs. 1 UmwStG liegt eine Einbringung der Mitunternehmeranteile der Gesellschafter der OHG in eine GmbH vor; die einbringenden Mitunternehmer MM, TT und WW erhalten als Gegenleistung dafür neue Anteile an der GmbH.

Steuerlicher Übertragungssichttag ist der 31.12.08 (§ 25 Satz 2 i. V. m. § 9 Satz 3 UmwStG). Unerheblich ist, dass die GmbH zu diesem Zeitpunkt noch nicht existiert hat.

Die GmbH kann auf Antrag das eingebrachte Betriebsvermögen, abweichend von der Grundregel des § 20 Abs. 2 Satz 1 UmwStG, mit den bisherigen Buchwerten ansetzen, da die Gegenleistung für die Einbringung mindestens teilweise in der Gewährung von neuen Gesellschaftsrechten besteht. Auch ist sichergestellt, dass das eingebrachte Betriebsvermögen bei der übernehmenden Kapitalgesellschaft später der Besteuerung mit KSt unterliegt. Die Passivposten des eingebrachten Betriebsvermögens übersteigen die Aktivposten nicht und auch das Recht Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung des eingebrachten Betriebsvermögens bei der übernehmenden Gesellschaft ist nicht ausgeschlossen und eine schädliche Gegenleistung nicht gewährt wird (§ 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG).

Um die Buchwerte fortführen zu können, ist ein Antrag der GmbH erforderlich. Dieser ist spätestens mit Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz der GmbH zu stellen (§ 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG).

Zusätzlich zu den neuen Anteilen dürfen MM, TT und WW (für den Buch- bzw. Zwischenwertsansatz nur in begrenztem Umfang) auch andere WG erhalten (dazu gehört auch das Verrechnungskonto = Forderung der Gesellschafter). Die Einstellung in die Kapitalrücklage ist keine Gegenleistung.



Folgen bei der GmbH:

Steuerliche Eröffnungsbilanz der GmbH zum 1.1.09:

Unbebautes Grundstück	115.000	Stammkapital	150.000
Maschinen und BGA	80.000	Kapitalrücklage	450.000
Warenbestand	160.000	Rückstellungen	10.000
Forderungen	135.000	Verbindlichkeiten	40.000
Finanzkonten	160.000		
Summe	650.000	Summe	650.000

Bei der Buchwertfortführung ist **§ 23 Abs. 1 UmwStG** anzuwenden; d. h., die GmbH übernimmt die bisherigen Besitzzeiten der eingebrachten WG, die AfA-Methoden, die AfA-Bemessungsgrundlagen und auch in der Bilanz ausgewiesene Rücklagen.

Der selbstgeschaffene Firmenwert darf nicht ausgewiesen werden (§ 5 Abs. 2 EStG). Die AfA für die Maschinen beträgt wie bisher 10.000 € p. a.

Der in die Kapitalrücklage eingestellte Betrag (Differenz zwischen dem bisherigen Kapital und dem Stammkapital bei der GmbH) ist als Zugang beim steuerlichen Einlagekonto zu erfassen (§ 27 Abs. 1 KStG, BMF vom 4.6.2003, „Steuerliches Einlagekonto, BStBl 2003 I S. 366 = Beck'sche-Steuererlasse 100 § 27/2 Tz 6).

Folgen bei den Gesellschaftern:

a) Ermittlung der Veräußerungsgewinne für die Gesellschafter

	MM	TT	WW
Veräußerungspreis = Wertansatz der WG	200.000	200.000	200.000
Veräußerungskosten	0	0	0
- Wert des BV (= steuerliches Kapitalkonto)	200.000	200.000	200.000
Veräußerungsgewinn i. S. § 16 EStG	0	0	0

b) Ermittlung der Anschaffungskosten für die erhaltenen Anteile an der GmbH:

Nach § 20 Abs. 3 Satz 1 UmwStG gilt der Wert, mit dem die GmbH das übertragende Betriebsvermögen ansetzt (= 600.000 €), als Veräußerungserlös für die Einbringenden und gleichzeitig als AK der erhaltenen GmbH-Anteile. Ermittlung der Anschaffungskosten der Anteile:

	MM	TT	WW
Wertansatz der WG bei der GmbH	200.000	200.000	200.000
zusätzlich erhaltene Gegenleistung	0	0	0
Anschaffungskosten der Anteile	200.000	200.000	200.000

Da die GmbH das eingebrachte BV mit einem Wert unter dem gemeinen Wert angesetzt hat, sind die erhaltenen GmbH-Anteile bei jedem Gesellschafter sperrfristbehaftet gem. § 22 Abs. 1 UmwStG.

► Übungsfall 2:

(Fallvariante):

Das Stammkapital der GmbH beträgt 150.000 €, hiervon erhält jeder Geser eine Stammeinlage von 50.000 €.

Soweit die Kapitalkonten der Geser diesen Betrag überschreiten, werden sie bei der GmbH als Verbindlichkeit gegenüber den Gesellschaftern (MM, TT und WW je 1/3) ausgewiesen.

► **Lösung:**

Die Gutschrift auf den Verrechnungskonten der Gesellschafter ist eine zusätzliche – neben den Stammeinlagen gewährte – sonstige Gegenleistung.

Der Buchwert kann nach § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 UmwStG nur dann angesetzt werden, soweit der gemeine Wert von sonstigen Gegenleistungen, die neben den neuen Gesellschaftsrechten gewährt werden, nicht mehr beträgt als

a) 25 % des Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens oder

b) 500.000 €, höchstens jedoch den Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens.

gemeiner Wert der sonstigen Gegenleistung 450.000 €

- Maximum aus 25 % des Buchwerts (25 % v. 600.000 € = 150.000 €)

bzw. Prüfung der absoluten der absoluten Grenze von 500.000 € ergibt max. 500.000 €
übersteigender Betrag somit 0 €

Damit ist es zulässig, dass die GmbH das eingebrachte Betriebsvermögen der Müller und Träumer OHG in der steuerlichen Eröffnungsbilanz mit dem Buchwert von 600.000 € ansetzt.

Die Vorschrift des § 20 Abs. 2 Satz 4 UmwStG kommt nicht zur Anwendung, da der gemeine Wert der sonstigen Gegenleistungen (450.000 €) unter dem Ansatz des Buchwertes von 600.000 € liegt.

Zur Fortentwicklung der Bilanzansätze siehe Ausgangsfall.

Anstelle der Kapitalrücklage werden die Gesellschafterverrechnungskonten mit insgesamt 450.000 € als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen.

Zu einem Zugang beim steuerlichen Einlagekonto kommt es nicht.

Folgen bei den Gesellschaftern:

a) Ermittlung der Veräußerungsgewinne für die Gesellschafter:

	MM	TT	WW
Veräußerungspreis = Wertansatz der WG	200.000	200.000	200.000
Veräußerungskosten	0	0	0
- Wert des BV (= steuerliches Kapitalkonto)	200.000	200.000	200.000
Veräußerungsgewinn i. S. § 16 EStG	0	0	0

b) Ermittlung der Anschaffungskosten der Gesellschafter für die erhaltenen Anteile an der GmbH:

Nach § 20 Abs. 3 Satz 1 UmwStG gilt der Wert, mit dem die GmbH das übertragende Betriebsvermögen ansetzt (= 600.000 €), als Veräußerungserlös für die Einbringenden und gleichzeitig als AK der erhaltenen GmbH-Anteile. Bei der Ermittlung der AK ist von diesem Betrag der gemeine Wert der Gutschrift auf dem Gesellschafterverrechnungskonto abzuziehen (§ 20 Abs. 3 Satz 3 UmwStG):

	MM	TT	WW
Wertansatz der WG bei der GmbH	200.000	200.000	200.000
zusätzlich erhaltene Gegenleistung	150.000	150.000	150.000
Anschaffungskosten der Anteile	50.000	50.000	50.000

Da die GmbH das eingebrachte BV mit einem Wert unter dem gemeinen Wert angesetzt hat, sind die erhaltenen GmbH-Anteile bei jedem Gesellschafter sperrfristbehaftet gem. § 22 Abs. 1 UmwStG.



4.12 Die Option zur Körperschaftsteuer für Personen- oder Partnerschaftsgesellschaften → § 1a KStG; KöMoG

Eine Personengesellschaft hat die Möglichkeit auf Antrag sich für Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen wie eine Kapitalgesellschaft behandeln zu lassen, dies gilt dann auch für ihre Gesellschafter; § 1a KStG.

Der Antrag muss spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres gestellt werden, ab dem die Besteuerung wie für eine Kapitalgesellschaft erfolgen soll. Der Antrag muss mittels amtlich vorgeschriebenem Datensatz elektronisch an das zuständige Finanzamt der Personengesellschaft erfolgen.

Die Option der Personengesellschaft zur KSt wird ertragsteuerlich als Formwechsel angesehen bzw. die Vorschriften des UmwStG bzgl. eines Formwechsels von einer Personen- in eine Kapitalgesellschaft sind anzuwenden; vgl. Sie dazu § 1a Abs. 2 KStG.

Da die Option einer Personen- in eine Kapitalgesellschaft einem Formwechsel gleichgestellt wird, erfüllt dies den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. § 25 UmwStG.

Um zu einer Einbringung i. S. d. § 20 Abs. 1 UmwStG zu kommen, muss es sich beim **Einbringungsgegenstand** um einen Betrieb, Teilbetrieb oder um einen Mitunternehmeranteil handeln.

Beim, wenn auch fingierten, Formwechsel übertragen die Gesellschafter der OHG ihren Mitunternehmeranteil auf die Kapitalgesellschaft und erhalten, wenn auch nur fingiert, neue Anteile an der Kapitalgesellschaft.

Als Einbringungszeitpunkt gilt der Tag des Endes des Wirtschaftsjahres, welcher dem Optionszeitpunkt vorangeht; § 1a Abs. 2 Satz 2 KStG. Eine steuerliche Rückwirkung ist hierbei ausgeschlossen!

Ausführlich zum Optionsmodell hat sich das BMF mit Schreiben v. 10.11.2021, BStBl 2021 I S. 2212 (Beck'sche Steuererlasse **100** § 1a/1) geäußert.

► **Übungsfall:**

An der Berliner-Luft-OHG (OHG) sind Frau Bärbel Berlin (B) mit $\frac{2}{3}$ und Herr Ludwig Luft (L) mit $\frac{1}{3}$ beteiligt. Dieses Beteiligungsverhältnis ist sowohl für die Beteiligung am Gewinn als auch für den Ausscheidungs- bzw. Liquidationsfall vertraglich festgelegt. Das Wirtschaftsjahr der OHG entspricht dem Kalenderjahr. Sowohl die OHG als auch ihre Gesellschafter haben ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Inland.

Zum 31.12.01 hat die OHG folgende steuerlich nicht zu beanstandende steuerliche Schlussbilanz erstellt (Angaben in €):

Aktiva		Steuerbilanz OHG	Passiva	
Grund und Boden	150.000	Kapital Berlin	180.000	
Betriebsgebäude	70.000	Kapital Luft	90.000	
BGA	45.000	Rücklage (RfE)	55.000	
Umlaufvermögen	111.000	Verbindlichkeiten	155.000	
Forderungen	35.000	Rückstellungen	26.000	
Geldkonten	95.000			
	<u>506.000</u>			<u>506.000</u>

Die Gesellschafter der OHG, die beide bei der Personengesellschaft als Geschäftsführer mit einem Gehalt von 5.000 € monatlich angestellt sind, trugen sich schon seit längerem mit dem Gedanken einer Umwandlung in eine GmbH, scheuten allerdings den formellen gesellschaftsrechtlichen Aufwand. Da das KStG die Möglichkeit einer Besteuerung als Kapitalgesellschaft erlaubt, ohne eine Umwandlung explizit durchzuführen, beantragte die OHG im Oktober 01 die Option zur Körperschaftsteuer nach § 1a KStG mit dem Beginn des nächsten Wirtschaftsjahres, also ab dem 1.1.02.

AUFGABEN

1. Wie ist die Option einer Personen- in eine Kapitalgesellschaft steuerlich zu behandeln?
2. Welche Folgen löst dies bei den Gesellschaftern bzw. der Gesellschaft aus?
Falls Bilanzen notwendig sind, erstellen Sie diese bitte!
3. Welche Auswirkungen hat die Option auf die Umsatzsteuer und die Grunderwerbsteuer?

► Lösung:

1. Wie ist die Option einer Personen- in eine Kapitalgesellschaft steuerlich zu behandeln?

Allgemeines

Die OHG hat den Antrag im Oktober 01 für den Beginn des Wirtschaftsjahres 1.1.02 gestellt. Die rein formalen Erfordernisse für die Option nach § 1a KStG sind somit erfüllt.

Die Option der Personengesellschaft zur KSt wird ertragsteuerlich als Formwechsel angesehen bzw. die Vorschriften des UmwStG bzgl. eines Formwechsels von einer Personen- in eine Kapitalgesellschaft sind anzuwenden; § 1a Abs. 2 KStG.

Anwendung des UmwStG und Einbringungszeitpunkt

Da die Option einer Personen- in eine Kapitalgesellschaft einem Formwechsel gleichgestellt wird, erfüllt dies den Tatbestand des § 1 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. § 25 UmwStG. Auch der persönliche Anwendungsbereich des § 1 Abs. 4 UmwStG ist erfüllt, da die Gesellschafter der OHG ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der EU haben und die übernehmende Kapitalgesellschaft ebenfalls in der EU ihre Ansässigkeit hat. Somit liegen die Voraussetzungen für eine Anwendung des § 20 i. V. m. § 25 UmwStG vor.

Um zu einer Einbringung i. S. d. § 20 Abs. 1 UmwStG zu kommen, muss es sich beim **Einbringungsgegenstand** um einen Betrieb, Teilbetrieb oder um einen Mitunternehmeranteil handeln. Beim, wenn auch fingierten, Formwechsel übertragen die Gesellschafter der OHG ihren Mitunternehmeranteil auf die Kapitalgesellschaft und erhalten, wenn auch nur fingiert, neue Anteile an der Kapitalgesellschaft.

Als Einbringungszeitpunkt gilt der Tag des Endes des Wirtschaftsjahres, welcher dem Optionszeitpunkt vorangeht; § 1a Abs. 2 Satz 2 KStG. Eine steuerliche Rückwirkung ist hierbei ausgeschlossen! Der Einbringungszeitpunkt ist somit der 31.12.01. Auf diesen Stichtag werden die steuerlichen Folgen für alle Beteiligten wirksam.

2. Steuerliche Konsequenzen der Einbringung für ünR und ütR

Da im vorliegenden Fall ein Formwechsel fingiert wird, sind die §§ 25 i. V. m. § 20 ff. des UmwStG anzuwenden. Da, wie schon erwähnt, § 20 Abs. 1 UmwStG, die Einbringung eines Mitunternehmeranteils durch Berlin und Luft gegen Ausgabe neuer Anteile an einer Kapitalgesellschaft unterstellt wird, müssen auch hier die Voraussetzungen zur Übertragung aller wesentlichen Betriebsgrundlagen geprüft werden. Insbesondere problematisch wäre das Vorhandensein von funktional wesentlichem Sonderbetriebsvermögen. Dies müsste, um die Einbringungsvoraussetzungen zu erfüllen, vorangehend auf die Personengesellschaft übertragen werden. Wie dies erfolgte, spielt dem Grunde nach keine Rolle. Möglich wäre auch die Übertragung gegen Gewährung von weiteren Gesellschaftsrechten. Nach § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EStG wären hierbei grundsätzlich keine stillen Reserven aufzudecken. Problematisch ist hierbei aber § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG, da aufgrund der Option das Wirtschaftsgut anschließend zu 100 % der Körperschaft zuzurechnen ist und somit die bei Übertragung der Teilwert angesetzt werden müsste (vgl. dazu allerdings nachfolgenden Hinweis am Ende der Tz 4).



Steuerliches Bewertungswahlrecht bei der Zugangsbewertung des übernommenen Betriebsvermögens

Um das steuerliche Wahlrecht bei der Zugangsbewertung nach § 20 Abs. 2 UmwStG in Anspruch nehmen zu können, müssen jedoch zunächst folgende **Voraussetzungen** erfüllt sein. Es muss sichergestellt sein, dass

- das eingebrachte BV später bei der übernehmenden GmbH der Besteuerung der KSt unterliegt,
- das deutsche Besteuerungsrecht bei der aufnehmenden GmbH hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung des eingebrachten BV nicht ausgeschlossen oder beschränkt ist,
- die Passivposten des eingebrachten BV die Aktivposten nicht übersteigen, dabei ist das Eigenkapital nicht zu berücksichtigen,
- und falls neben den Gesellschaftsanteilen noch andere Wirtschaftsgüter übertragen werden, die Grenzen der Nr. 4 nicht überschritten werden.

Drei der vier Voraussetzungen dürften dem Grunde nach keine wesentliche Rolle spielen. OHG und Gesellschafter haben ihren Sitz bzw. Wohnsitz im Inland und da es sich nur ein Formwechsel fingiert wird, erhalten die Gesellschafter auch keine sonstigen Gegenleistungen neben den Gesellschaftsrechten.

Allerdings kann es auch bei diesem Optionsmodell aufgrund von negativem Eigenkapital eines einbringenden Gesellschafters zu einem Aufstockungszwang wegen der Nr. 2 des § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG kommen. Im Beispielsfall haben alle Übertragenden Mitunternehmer positives Eigenkapital, eine Aufstockung ist nicht notwendig.

Die steuerliche Eröffnungsbilanz der übernehmenden Kapitalgesellschaft hat bei Antrag zum Buchwert dann folgendes Bild:

Aktiva	steuerliche EB Quasi-KapG § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG	Passiva
Grund und Boden	150.000	Kapital-Rücklage 270.000
Betriebsgebäude	70.000	
BGA	45.000	Rücklage (RfE) 55.000
Umlaufvermögen	111.000	Verbindlichkeiten 155.000
Forderungen	35.000	Rückstellungen 26.000
Geldkonten	95.000	
	<u>506.000</u>	<u>506.000</u>



HINWEIS

Da keine wirkliche Kapitalgesellschaft vorliegt, kann es auch kein gezeichnetes Kapital geben; sämtliches bei den Mitunternehmern vorhandenes Eigenkapital wird nun in der Kapitalrücklage, also den Einlagen der Gesellschafter, erfasst. Es erfolgt in dieser Höhe auch ein Zugang beim steuerlichen Einlagekonto i. S. d. § 27 i. V. m. § 1a Abs. 2 Satz 3 KStG.

Folgebewertung der Wirtschaftsgüter bei der GmbH

Die Wirtschaftsgüter des Einzelunternehmens sind bei Zugang zum Betriebsvermögen der GmbH mit den Buchwerten angesetzt. Somit greift § 23 Abs. 1 UmwStG. Der dortige Verweis auf § 12 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 S. 3 UmwStG besagt, dass die Kapitalgesellschaft in die „Fußstapfen“ der OHG tritt und Besitzzeiten nicht unterbrochen werden. D. h., die Kapitalgesellschaft hat keine originären Anschaffungskosten, die AfA sowie Bemessungsgrundlagen der OHG werden fortgesetzt. Die RfE ist bei Ersatzbeschaffung auf das Ersatzwirtschaftsgut zu übertragen!

Rechtsfolgen für die ütR (Berlin und Luft) → § 20 Abs. 3 UmwStG

Nach § 20 Abs. 3 Satz 1 UmwStG gilt der Wert, mit dem die übernehmende Kapitalgesellschaft das eingebrachte Betriebsvermögen in ihrer Steuerbilanz ansetzt, für den Einbringenden sowohl als Veräußerungspreis für das übertragene Betriebsvermögen als auch als Anschaffungskosten für die gewährten Kapitalgesellschaftsanteile.

Da der Wert, mit dem die GmbH das eingebrachte Betriebsvermögen der Gesellschafter ansetzt (hier: Berlin = 180.000 € und Luft = 90.000 € in der Summe = 270.000 €), als **Veräußerungspreis** für die jeweiligen Gesellschafter gilt, entsteht für beide Übertragenden kein Einbringungsgewinn.

Die **Anschaffungskosten** der jeweils fingierten neuen Kapitalgesellschafts-Anteile belaufen sich auf den Wert des eingebrachten Betriebsvermögen, also bei Berlin = 180.000 € und bei Luft = 90.000 €. Des Weiteren ist zu vermerken, dass aufgrund des, wenn auch fingierten, Erwerbs unter dem gemeinen Wert die neuen Anteile an der GmbH steuerverhaftet i. S. d. § 22 Abs. 1 UmwStG sind. Falls die Gesellschafter also innerhalb der 7-Jahresfrist eine Rückoption nach § 1a Abs. 4 KStG, löste dies einen Fall der rückwirkenden Besteuerung nach § 22 Abs. 1 UmwStG aus.

Die Gehälter der Gesellschafter, welche bisher als Sonderbetriebseinnahmen bei Berlin und Luft nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG erfasst wurden, gelten nun als solche i. S. d. § 19 EStG, § 1a Abs. 3 Nr. 2 KStG. Hierbei gilt die fingierte Kapitalgesellschaft als lohnsteuerlicher Arbeitgeber; § 1a Abs. 3 letzter Satz.

3. Folgen der Option auf die Umsatz- bzw. Grunderwerbsteuer

Da es gesellschafts- bzw. zivilrechtlich bei der Berliner-Luft OHG bleibt, ändert sich am Unternehmer nichts und auch grunderwerbsteuerlich werden durch die Option zur KSt keine grunderwerbsteuerlichen Tatbestände verwirklicht.



HINWEIS

Bei Vorliegen von Sonder-Betriebsvermögen, welches eine wesentliche Betriebsgrundlage darstellt, muss dieses zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 UmwStG VOR dem Optionszeitpunkt auf die Personengesellschaft übertragen werden. Dieser Vorgang fiele, separat betrachtet, grds. unter § 6 Abs. 5 EStG. Im Falle der Option zur KSt fällt der Vorgang dann allerdings insgesamt unter § 20 UmwStG. Vgl. dazu auch BMF 100 § 1a/1, Rz 32 – 34.

5. Anteilstausch

5.1 Allgemeines

Ein Anteilstausch liegt vor, wenn eine natürliche oder juristische Person Anteile an einer Kapitalgesellschaft in eine andere Kapitalgesellschaft einbringt und hierfür neue Anteile erhält.

Erworbene Gesellschaft ist diejenige Kapitalgesellschaft, deren Anteile im Rahmen des Anteilstauschs in die übernehmende Gesellschaft eingebracht werden (Rdnr. 21.05 UmwStE).

Übernehmende Gesellschaft ist diejenige Kapitalgesellschaft, in die die Anteile eingebracht werden, d. h. die die Anteile an der erworbenen Gesellschaft übernimmt. Die übernehmende Gesellschaft muss die EU/EWR-Ansässigkeitsvoraussetzungen erfüllen.

Erhaltene Anteile sind die neuen Anteile an der übernehmenden Gesellschaft, die der Einbringende als Gegenleistung erhält.

§ 21 UmwStG ist nur auf Anteile im BV und auf Anteile im PV i. S. d. § 17 EStG anzuwenden. Für alle übrigen Anteile gilt § 20 Abs. 4a Satz 1 und 2 EStG (Anteile im Privatvermögen, die nicht unter § 17 EStG fallen). Vgl. Rdnr. 21.02 UmwStE.



Die (**isolierte**) Einbringung einer 100 %-Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft des BV ist keine Übertragung eines Teilbetriebs i. S. § 20 Abs. 1 UmwStG, sondern fällt ebenfalls unter § 21 Abs. 1 UmwStG.

5.2 Einfacher Anteilstausch

Dieser liegt vor, wenn die übernehmende Kapitalgesellschaft nach dem Anteilstausch (ggf. mit schon vor der Sacheinlage vorhandenen Anteilen) **nicht über die Mehrheit der Stimmrechte** in der erworbenen Gesellschaft verfügt.

5.3 Qualifizierter Anteilstausch

Ein solcher liegt vor, wenn die übernehmende Gesellschaft nach dem Anteilstausch aufgrund ihrer Beteiligung einschließlich der eingebrachten Anteile nachweisbar unmittelbar **die Mehrheit der Stimmrechte** an der erworbenen Kapitalgesellschaft hat oder eine bereits bestehende Mehrheit aufgestockt hat.

Dies ist sowohl der Fall, wenn die Mehrheitsbeteiligung erst durch den Einbringungsvorgang entsteht, als auch, wenn eine zum Umwandlungstichtag bereits bestehende Mehrheitsbeteiligung weiter aufgestockt wird. Es genügt auch, wenn mehrere Personen Anteile einbringen, die zwar nicht einzeln, aber zusammen die Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG erfüllen.

Vorausgesetzt wird aber, dass die Einbringungen auf einem **einheitlichen** Gründungs- oder Kapitalerhöhungsvorgang beruhen (Rdnr. 21.09 UmwStE).

Dies bedeutet, dass folgende Einbringungsfälle unter die Regelung des § 21 UmwStG fallen:

- Einbringung einer Beteiligung von mehr als 50 %.
- Einbringung von einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft von 50 % oder weniger, wenn die übernehmende Kapitalgesellschaft bereits über Stimmrechte verfügt und nach der Einbringung die Mehrheit besitzt.
- Einbringung von mehreren Beteiligungen von 50 % oder weniger in einem einheitlichen Vorgang in die übernehmende Kapitalgesellschaft, wenn diese nach der Einbringung die Mehrheit besitzt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einbringung nach § 21 Buchwertansatz – v10803

5.4 Gegenleistung

Die Gegenleistung muss in **neuen** Anteilen an der übernehmenden Kapitalgesellschaft bestehen. Dies bedeutet, dass die ausgegebenen Anteile als Folge der Sachgründung oder einer Sachkapitalerhöhung der übernehmenden Kapitalgesellschaft entstehen müssen.

Die Ausgabe neuer Anteile muss nicht die ausschließliche Gegenleistung für die Hingabe der Anteile sein. Daneben können Zusatzleistungen (z. B. Geld, andere WG) von der übernehmenden Gesellschaft (oder von anderen Einbringenden) geleistet werden. Wie bei der Sacheinlage (§ 20 UmwStG) ist es auch beim Anteilstausch zulässig, anstelle der ausschließlichen Gewährung von neuen Anteilen eine Gutschrift auf die Kapitalrücklage der übernehmenden Kapitalgesellschaft vorzunehmen (Rdnr. 21.10 UmwStE).

Bei der Gewährung von sonstigen Gegenleistungen ist der Ansatz der Buchwerte eingeschränkt (§ 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG). Der Ansatz des Buchwerts ist nur möglich, soweit der gemeine

Wert von sonstigen Geldleistungen, die neben den neuen Anteilen gewährt werden, nicht mehr beträgt als

- 25 % des Buchwerts der eingebrachten Anteile oder
- 500.000 €, höchstens jedoch den Buchwert der eingebrachten Anteile.

Übersteigt die sonstige Gegenleistung den o. g. Betrag, sind die eingebrachten Anteile mindestens mit dem gemeinen Wert der sonstigen Gegenleistung anzusetzen (§ 21 Abs. 1 Satz 4 UmwStG).

5.5 Behandlung der Gewinne aus der Einbringung

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften aus dem PV fallen bei natürlichen Personen entweder unter das Teileinkünfteverfahren (TEV, § 3 Nr. 40 EStG i. V. m. § 3c Abs. 2 EStG) oder unterliegen gem. § 32d EStG der Abgeltungssteuer. Deshalb ist für eine eventuell spätere Veräußerung zu klären, ob es sich bei den neuen Anteilen um solche i. S. d. § 17 EStG handelt, die dem TEV unterliegen. Andernfalls ist im Fall der Veräußerung § 20 Abs. 2 EStG anzuwenden.

Nach § 17 Abs. 6 EStG gelten auch neue Anteile, die eine Beteiligung von unter 1 % repräsentieren, als Anteile i. S. d. § 17 EStG, wenn sie Gegenleistung für eine Einbringung i. S. d. §§ 20 und 21 UmwStG sind und die Beteiligung bisher mindestens 1 % betragen hat und die Einbringung zu Buchwerten oder zu Zwischenwerten erfolgt ist.

5.6 Zeitpunkt des Anteilstauschs

Im Gegensatz zur Sacheinlage (§ 20 UmwStG) enthält § 21 UmwStG keine Bestimmungen über eine steuerliche Rückbeziehung. Zeitpunkt des Anteilstauschs ist daher die zivilrechtliche Übertragung der Anteile an der erworbenen Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft bzw. die Verschaffung des wirtschaftlichen Eigentums (Rdnr. 21.17 UmwStE).

5.7 Bewertung bei der Übernehmerin

Die übernehmende Gesellschaft hat beim **einfachen Anteilstausch** den gemeinen Wert der eingebrachten Anteile im Zeitpunkt der Einbringung anzusetzen.

Beim **qualifizierten Anteilstausch** hat die übernehmende Gesellschaft grundsätzlich den gemeinen Wert der eingebrachten Anteile anzusetzen. Abweichend hiervon kann auf Antrag der Buchwert oder ein Zwischenwert angesetzt werden. Haben die eingebrachten Anteile zum PV des Einbringenden gehört, treten an die Stelle des Buchwertes die AK (§ 21 Abs. 2 Satz 5 UmwStG). Stichtag der Bewertung ist der steuerliche Zeitpunkt der Einbringung.

Das Ansatzwahlrecht steht ausschließlich der aufnehmenden Kapitalgesellschaft zu (Rdnr. 21.13 UmwStE). Die Maßgeblichkeit der HB ist nicht zu beachten (Rdnr. 21.11 UmwStE).

5.7.1 Ausübung und Änderung des Bewertungswahlrechts

Wird auf Antrag der Buchwert oder ein Zwischenwert angesetzt, ist dieser Ansatz ausdrücklich in der steuerlichen Schlussbilanz des Wirtschaftsjahres, in das die Einbringung fällt, zu beantragen und zu dokumentieren (§ 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG i. V. m. § 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG).

Eine Änderung des ausgeübten Wahlrechts ist nicht zulässig (vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bilanzänderung bei Einbringungen gem. § 20 UmwStG und Rdnr. 21.12 UmwStE).

5.7.2 Einschränkung des Wahlrechts bei Zusatzleistungen

Die eingebrachten Anteile sind bei der Kapitalgesellschaft mindestens mit dem gemeinen Wert der sonstigen Gegenleistung anzusetzen (§ 21 Abs. 1 Satz 4 UmwStG).



Es kommt folglich zu einem Veräußerungsgewinn beim Einbringenden, wenn der gemeine Wert der Zusatzleistung höher ist als der Buchwert oder die steuerlichen AK der eingebrachten Beteiligung (Rdnr. 21.10 UmwStE).

► **Übungsfall:**

X bringt aus dem BV seines Einzelunternehmens seine 80%ige Beteiligung an der Y-GmbH zum Buchwert von 50.000 € (gemeiner Wert: 200.000 €) im Wege einer Sachgründung in die Z-GmbH ein. Neben einer Stammeinlage in Höhe von 10.000 € erhält X eine Barzahlung von 70.000 €.

► **Lösung:**

Gemeiner Wert der sonstigen Gegenleistung	70.000 €
- Maximum aus 25 % des Buchwerts (25 % von 50.000 € = 12.500 €) und der absoluten Grenze von 500.000 €, begrenzt auf den Buchwert	50.000 €
Übersteigender Betrag somit	20.000 €
<i>Dies entspricht (20.000 €/200.000 € =) 10 % des gemeinen Werts der eingebrachten Beteiligung; daher sind 90 % des Buchwerts fortzuführen; Ansatz bei der Y-GmbH somit in Höhe von (10 % von 200.000 € + 90 % von 50.000 € =)</i>	
	65.000 €
<i>Zu beachten ist jedoch, dass die eingebrachte Beteiligung mindestens mit dem gemeinen Wert der sonstigen Gegenleistung anzusetzen ist (§ 21 Abs. 1 Satz 4 UmwStG). Da der gemeine Wert von 70.000 € die 65.000 € übersteigt, erfolgt der Ansatz mit dem gemeinen Wert.</i>	
	70.000 €

In Höhe der erhaltenen Stammeinlage (10.000 €) kommt es bei der Z-GmbH zum Ansatz eines aktiven Ausgleichspostens, der kein Teil des Betriebsvermögens ist (Rdnr. 21.11 UmwStE i. V. m. Rdnr. 20.20 UmwStE).

<i>Veräußerungsgewinn:</i>		<i>Anschaffungskosten:</i>	
Wertansatz bei Z-GmbH	70.000 €	Wertansatz bei der Z-GmbH	70.000 €
- Buchwert der Anteile	50.000 €	- erhaltene „andere WG“	70.000 €
Veräußerungsgewinn	20.000 €	Anschaffungskosten	0 €

Der gemeine Wert der erhaltenen Gegenleistung ist gem. § 21 Abs. 2 Satz 6 UmwStG (Verweis auf § 20 Abs. 3 Satz 3 UmwStG) von den AK der erhaltenen Anteile abzuziehen.

5.8 Bewertung beim Einbringenden

Die Ermittlung der AK der erhaltenen Beteiligung beim Einbringenden ist in § 21 Abs. 2 Satz 1 UmwStG geregelt. Danach werden

- beim **einfachen Anteilstausch** die AK durch den Wertansatz der übernehmenden Gesellschaft bestimmt, d. h. es kommt zum Ansatz des gemeinen Wertes,
- beim **qualifizierten Anteilstausch** im Inland (ohne Auslandsbezug) die AK durch den Wertansatz der übernehmenden Gesellschaft bestimmt.

Die grenzüberschreitenden Fälle sind in § 21 Abs. 2 in den Sätzen 2 und 3 UmwStG geregelt.

§ 21 Abs. 2 Satz 3 UmwStG gewährt dem Einbringenden in den Fällen der grenzüberschreitenden Anteilseinbringung ein eigenständiges Wahlrecht, wonach die AK der erhaltenen Anteile und der Veräußerungspreis der eingebrachten Anteile abweichend vom Grundsatz (= gemeiner Wert) mit dem Buchwert oder einem Zwischenwert bewertet werden können.

Dieses Ansatzwahlrecht ist von einem entsprechenden **Antrag** des Einbringenden abhängig. Vgl. dazu Rdnr. 21.14 und 21.15 UmwStE.

► **Übungsfall 1:**

Der in Deutschland ansässige M bringt seine 60%ige Beteiligung an der inländischen L-GmbH (AK 100.000 €, gemeiner Wert 500.000 €), die zu seinem Privatvermögen gehört, gegen Gewährung von neuen Anteilen in die niederländische B-B.V. (Kapitalgesellschaft nach niederländischem Recht) ein. Die B-B.V. setzt die erhaltenen Anteile in ihrer Bilanz mit 100.000 € an.

► **Lösung:**

Als Veräußerungspreis der L-GmbH-Anteile ist bei M unabhängig vom Ansatz der Anteile bei der B-B.V. grundsätzlich der gemeine Wert anzusetzen, da Deutschland das Besteuerungsrecht an den abgegebenen Anteilen verliert (§ 21 Abs. 2 Satz 2 UmwStG).

Die erhaltenen Anteile an der B-B.V. unterliegen im Veräußerungsfall der inländischen Besteuerung. (Hinweis: Das Besteuerungsrecht für den Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften ist nach dem DBA mit den Niederlanden dem jeweiligen Ansässigkeitsstaat zugeordnet.)

Daher kann M von seinem Antragswahlrecht des § 21 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UmwStG Gebrauch machen. Als Veräußerungspreis für die Anteile an der L-GmbH und als AK der erhaltenen Anteile an der B-B.V. kann er auch einen Wertansatz wählen, der unter dem gemeinen Wert liegt, d. h., er kann auch den bisherigen Buchwert (= AK) in Höhe von 100.000 € als Veräußerungspreis bzw. AK ansetzen.

► **Übungsfall 2:**

R bringt die zu seinem Privatvermögen gehörende 60%ige Beteiligung an der S-GmbH (AK: 100.000 €; gemeiner Wert: 300.000 €) gegen Gewährung von neuen Gesellschaftsrechten in die Y-s.r.o mit Sitz in Prag/Tschechien (Kapitalgesellschaft nach tschechischem Recht, entspricht einer deutschen GmbH) ein.

► **Lösung:**

Bei einer Veräußerung der im Gegenzug für die Einbringung der Anteile an der S-GmbH erhaltenen ausländischen Anteile muss die in Tschechien anfallende Steuer in Deutschland angerechnet werden, da das DBA die Besteuerung mit Anrechnungsverpflichtung vorsieht; vgl. Art. 13 Abs. 3 i. V. m. Art. 23 Abs. 1 Nr. 3 DBA.

Wegen der Einschränkung des deutschen Besteuerungsrechts wäre der gemeine Wert als Veräußerungspreis für die Anteile an der S-GmbH und als AK der erhaltenen Anteile an der Y-s.r.o. zwingend anzusetzen (§ 21 Abs. 2 Satz 2 UmwStG).

Nach Art. 8 Abs. 6 der Fusionsrichtlinie kann Deutschland aber ungeachtet der Regelungen im DBA den Veräußerungsgewinn aus einem Verkauf in der gleichen Art und Weise besteuern, wie die Anteile an der erworbenen Gesellschaft zu besteuern gewesen wären.

Daher kann R auch einen Veräußerungspreis unter dem gemeinen Wert liegenden Ansatz beantragen.

Die spätere Besteuerung des Verkaufs der erhaltenen Anteile an der tschechischen Y-s.r.o. ist unbeschadet der entgegenstehenden Regelungen des DBA/Tschechien durchzuführen, d. h. sie erfolgt ohne Anrechnung der in Tschechien dann anfallenden Steuer auf den Veräußerungsgewinn (§ 21 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 UmwStG).

6. Besteuerung des Einbringenden beim Verkauf der bei einer Sacheinlage oder einem Anteilstausch erhaltenen Anteile

6.1 Allgemeines

Nach § 22 Abs. 1 und 2 UmwStG gilt der Grundsatz der nachträglichen Besteuerung der im Zeitpunkt der Einbringung vorhandenen und nicht aufgedeckten stillen Reserven beim Einbringenden (Rdnr. 22.01 UmwStE).

Zu einem nachträglich entstehenden steuerpflichtigen Einbringungsgewinn I oder II kommt es dann, wenn die erhaltenen Anteile durch den Einbringenden oder die übernehmende Kapitalgesellschaft innerhalb der siebenjährigen Sperrfrist veräußert werden.

Da die Vermutung des Missbrauchs mit zunehmendem zeitlichen Abstand zum Einbringungszeitpunkt abnimmt, werden die nachträglich zu versteuernden stillen Reserven jährlich linear um ein Siebtel abgebaut. Je länger die Sperrfrist läuft, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ursprüngliche Einbringungsvorgang im Grunde nur dazu dienen sollte, eine nachträgliche Veräußerung des Sacheinlagegegenstandes bzw. der Anteile vorzubereiten.

Die nachträgliche Besteuerung im Einbringungszeitpunkt bzw. im Zeitpunkt des Anteilstausches nicht aufgedeckter stiller Reserven (Ansatz mit Buch- oder Zwischenwerten) ist geregelt

- für Anteile aus Sacheinlagen (i. S.d § 20 UmwStG) in § 22 Abs. 1 UmwStG und
- für erhaltene Anteile anlässlich eines Anteilstausches in § 22 Abs. 2 UmwStG (für Personen, die nicht unter § 8b Abs. 2 KStG fallen).

6.2 Frist

Für Zwecke des § 22 UmwStG ist nicht entscheidend, ob Einbringung und spätere Anteilsveräußerung tatsächlich missbräuchlich zusammenhängen. Die Motive des Steuerpflichtigen sind unerheblich.

Ein „schädliches Ereignis“ liegt regelmäßig und ausnahmslos dann vor, wenn zwischen der Einbringung und der Veräußerung der Anteile ein zeitlicher Zusammenhang besteht. Diesen Zusammenhang nimmt das Gesetz innerhalb von 7 Jahren stets und unwiderruflich an.

Der Siebenjahreszeitraum beginnt mit Ablauf des steuerlichen Einbringungsstichtags zu laufen.

Werden die sperrfristbehafteten Anteile nach Ablauf der Sperrfrist veräußert, kommt es nicht (mehr) zur rückwirkenden Erfassung eines Einbringungsgewinns.

6.3 Veräußerung

Die Veräußerung der sperrfristbehafteten Anteile (bzw. die Ersatzrealisationstatbestände) löst die rückwirkende Besteuerung des Einbringungsgewinns I oder II beim Einbringenden im Einbringungszeitpunkt aus (vgl. Rdnr. 22.18 UmwStE).

Als Veräußerung gelten (Rdnr. 22.07 letzter Absatz UmwStE):

- die Veräußerung und der Tausch,
- bei der Umwandlung von Kapitalgesellschaften auf Personengesellschaften die Barabfindung an den Ausscheidenden,
- die Realteilung (auf Kapitalgesellschaft),
- die Übertragung durch vGA (auf Kapitalgesellschaft),
- die zwangsweise Übertragung von Anteilen nach § 327a ff. AktG (= Squeeze out: bei einer AG, die über 95 % der Anteile verfügt, kann die Hauptversammlung die Übertragung der „restlichen Anteile“ gegen angemessene Entschädigung erzwingen),
- die Einbringung in eine Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten (§ 6 Abs. 5 Satz 3 EStG; § 24 UmwStG),
- die Einbringung in eine Kapitalgesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten (§§ 20, 21 UmwStG).

Dies gilt auch in den Fällen der unentgeltlichen Rechtsnachfolge (Rdnr. 22.41 ff. UmwStE) und in den Fällen der Mitverstrickung von Anteilen (Rdnr. 22.43 UmwStE).

Die Veräußerung der Anteile bzw. die Ersatzrealisationstatbestände gelten dabei im Hinblick auf den Steuerbescheid des Einbringenden im Einbringungsjahr als rückwirkendes Ereignis i. S. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO (Rdnr. 22.03 UmwStE).

Die steuerliche Behandlung der Veräußerung der sperrfristbehafteten Anteile erfolgt nach den allgemeinen Regelungen über die Veräußerung von Kapitalanteilen (z. B. §§ 13, 15, 16, 17 und 18 EStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG sowie § 20 Abs. 2 EStG, § 32d Abs. 1 EStG, § 8b KStG). Vgl. Rdnr. 22.05 UmwStE.

6.4 Veräußerungsersatztatbestände

In § 22 Abs. 1 Satz 6 UmwStG sind die der Veräußerung der erhaltenen Anteile gleichgestellten Vorgänge abschließend aufgezählt. In diesen Fällen sind die Regelungen über die Veräußerung einschließlich der Änderung der bisherigen Steuerfestsetzung gem. § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO entsprechend anzuwenden.

Die **Veräußerungsersatztatbestände** im Einzelnen:

- Unentgeltliche Übertragung der erhaltenen Anteile auf eine Kapitalgesellschaft oder eine Genossenschaft. Unerheblich ist, ob die unentgeltliche Übertragung unmittelbar oder mittelbar (z. B. über eine Personengesellschaft) erfolgt. Erfasst werden u. a. die verdeckte Einlage durch den Einbringenden; die unentgeltliche Übertragung eines (Teil-)Betriebs oder Mitunternehmeranteils, zu dessen BV die Anteile gehören, auf eine Kapitalgesellschaft bzw. Genossenschaft, die unentgeltliche Übertragung der Anteile auf eine Personengesellschaft, wenn und soweit Kapitalgesellschaften bzw. Genossenschaften an dieser als Mitunternehmer beteiligt sind.
- Einbringung der erhaltenen Anteile in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zum gemeinen Wert oder zu einem Zwischenwert (nicht erfasst: Weitereinbringung zu Buchwerten, wenn die Gegenleistung die Grenzen des § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 bzw. § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG nicht überschreitet).
- Liquidation mit Abwicklung; Kapitalherabsetzung oder Rückzahlung aus dem steuerlichen Einlagekonto.
- Buchwerteinbringung gem. §§ 20, 21 UmwStG, wenn die übernehmende Gesellschaft die eingebrachten Anteile anschließend mittelbar oder unmittelbar veräußert, unentgeltlich auf eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft überträgt oder zu einem Wert über dem Buchwert in eine Kapitalgesellschaft bzw. eine Genossenschaft einbringt oder der Einbringende die aus der Buchwerteinbringung erhaltenen Anteile unmittelbar oder mittelbar veräußert oder zu einem Wert über dem Buchwert in eine weitere Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft einbringt. Unschädlich ist die sog. Ketteneinbringung zum Buchwert. Diese ist jedoch nachzuweisen (vgl. auch § 22 Abs. 3 UmwStG). Bei der Weiterübertragung dürfen keine „schädlichen Gegenleistungen“ i. S. § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 bzw. § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG gewährt werden.
- Verlust der Ansässigkeitsvoraussetzungen: Ein solcher liegt dann vor, wenn die persönlichen Anwendungsvoraussetzungen des § 1 Abs. 4 UmwStG entweder für den Einbringenden oder für die übernehmende Gesellschaft nicht mehr gegeben sind. Hierunter fällt insbesondere der Wegzug des Einbringenden oder die Sitzverlegung der übernehmenden Gesellschaft in einen Drittstaat (s. a. Rdnr. 22.27 UmwStE).



6.5 Einbringungsgewinn I (erweiterte Folgen für den üR)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerverhaftung nach § 22 Einbringungsgewinn – v10822

Nach § 22 Abs. 1 UmwStG ist der Gewinn aus der Sacheinlage unter dem gemeinen Wert (= § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG) rückwirkend im WJ der Einbringung als Gewinn des Einbringenden i. S. d. § 16 EStG zu versteuern („**Einbringungsgewinn I**“, **kurz: EBG I**), wenn der Einbringende die erhaltenen Anteile innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt veräußert oder einen veräußerungsgleichen Vorgang verwirklicht. Dabei sind jedoch § 16 Abs. 4 EStG und § 34 EStG **nicht** anzuwenden.

Veräußerung ist jede Übertragung gegen Entgelt. Hierunter fallen auch Umwandlungen und Einbringungen.

EBG I ist der Betrag, um den der gemeine Wert des eingebrachten BV im Einbringungszeitpunkt nach Abzug der Kosten für den Vermögensübergang den Wert, mit dem die übernehmende Gesellschaft das eingebrachte BV angesetzt hat, übersteigt.

Dieser Gewinn vermindert sich für jedes seit der Einbringung abgelaufene Zeitjahr um $\frac{1}{7}$.

Durch den EBG I erhöhen sich die AK der erhaltenen Anteile im Rahmen der Besteuerung des Gewinns aus der Anteilsveräußerung nach § 3 Nr. 40 EStG und § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b KStG (siehe § 22 Abs. 1 Satz 4 UmwStG) und führt damit zu einem geringeren Gewinn aus dem Verkauf der Anteile. Die nachträglichen AK entstehen im Zeitpunkt der Anteilsveräußerung (Rdnr. 22.10 und 22.25 UmwStE). Der Gewinn ist im VZ der Veräußerung (§§ 17 bzw. 15 oder 16 EStG) zu versteuern und unterliegt dem TEV bzw. § 8b KStG.

Der EBG I umfasst nur die in dem eingebrachten BV enthaltenen stillen Reserven, die sich im Zeitpunkt der Einbringung auf Anteile an der Kapitalgesellschaft verlagert haben. Dadurch wird deutlich, dass der Gesetzgeber nur diese stillen Reserven einer genaueren Betrachtung unterziehen möchte, weil diese bei direkter Veräußerung des BV voll steuerpflichtig gewesen wären.

Dies gilt unabhängig von der Person des Einbringenden bzw. davon, ob Einbringender eine Kapitalgesellschaft oder eine natürliche Person gewesen ist.

Spätere Wertveränderungen haben auf den EBG I keine Auswirkung. Diese Wertsteigerungen oder -minderungen sind dann bei dem Verkauf der Gesellschaftsanteile zu berücksichtigen.

6.6 Auswirkungen bei der Gewerbesteuer

Für die Behandlung des EBG I bei der Gewerbesteuer gelten die allgemeinen Grundsätze. Werden nicht sämtliche erhaltenen Anteile in einem einheitlichen Vorgang veräußert, ist für Zwecke des § 7 Satz 2 GewStG nicht mehr von der Veräußerung eines Betriebs, Teilbetriebs oder eines ganzen Mitunternehmeranteils auszugehen. In diesen Fällen unterliegt der EBG I der Gewerbesteuer (Rdnr. 22.07 und 22.13 UmwStE auch mit den da aufgeführten Ausnahmen, H 7.1 Abs. 1 „Einbringungsgewinn“ GewStH).

6.7 Nebeneinander von § 22 Abs. 1 UmwStG und § 22 Abs. 2 UmwStG

Gehörten zu dem eingebrachten Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil (Sacheinlage i. S. § 20 UmwStG) auch Anteile an einer Kapitalgesellschaft, regelt § 22 Abs. 1 Satz 5 UmwStG das Konkurrenzverhältnis zwischen § 22 Abs. 1 und Abs. 2 UmwStG. Danach hat grundsätzlich § 22 Abs. 2 UmwStG für die Besteuerung der eingebrachten Anteile Vorrang (Ausnahme: Verlust des deutschen Besteuerungsrechts an den erhaltenen Anteilen).

Vgl. Rdnr. 22.11 UmwStE.

6.8 Anwendung von § 17 Abs. 6 EStG

Wurde eine Sacheinlage unter dem gemeinen Wert angesetzt (§ 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG) oder erfolgte bei einem Anteilstausch (§ 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG) der Ansatz der AK unter dem gemeinen Wert und hält der Einbringende die erhaltenen Anteile im Privatvermögen, so erzielt er aus der Veräußerung der Anteile auch dann Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. S. § 17 Abs. 1 EStG, wenn er innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft nicht unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % beteiligt war (§ 17 Abs. 6 EStG).

In den Fällen des Anteilstauschs gilt dies nur, wenn der Einbringende im Einbringungszeitpunkt innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der eingebrachten Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 % beteiligt war (§ 17 Abs. 6 Nr. 2 erste Alternative EStG). § 17 Abs. 6 EStG ist unabhängig vom Ablauf des in § 22 Abs. 1 und 2 UmwStG geregelten Siebenjahreszeitraums anzuwenden.

Vgl. Rdnr. 22.06 UmwStE.

6.9 Übergang der steuerlichen Merkmale bei unentgeltlicher Rechtsnachfolge

Die Steuerverhaftung der erhaltenen Anteile geht auf unentgeltliche Rechtsnachfolger über (§ 22 Abs. 6 UmwStG).

6.10 Verlagerung stiller Reserven

Gehen stille Reserven aus einer Sacheinlage (§ 20 Abs. 1 UmwStG) oder eines Anteilstausches (§ 21 Abs. 1 UmwStG) im Zuge einer Kapitalerhöhung oder Gründung einer Kapitalgesellschaft auf andere Anteile des einbringenden Gesellschafters oder unentgeltlich auf Anteile Dritter über, werden diese Anteile ebenfalls steuerverhaftet (§ 22 Abs. 7 UmwStG).

Vgl. dazu Rdnr. 22.43 – 22.46 UmwStE.

7. Einbringungsgewinn II



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerverhaftung nach § 22 – v10813

Nach § 22 Abs. 2 UmwStG ist bei natürlichen Personen der Gewinn aus einem qualifizierten Anteilstausch unter dem gemeinen Wert (= § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG) rückwirkend im WJ des Anteilstausches als Gewinn des Einbringenden aus dem Anteilsverkauf zu versteuern („**Einbringungsgewinn II**“, **kurz: EBG II**), wenn die übernehmende Gesellschaft die eingebrachten Anteile innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren nach dem Anteilstausch veräußert oder einen veräußerungsgleichen Vorgang verwirklicht.

Die Frist beginnt mit dem Einbringungszeitpunkt zu laufen.

Dies gilt jedoch nur dann, wenn bei dem Einbringenden im Zeitpunkt des Anteilstausches die Voraussetzungen des § 8b KStG nicht erfüllt waren (§ 22 Abs. 2 UmwStG).

Damit gilt § 22 Abs. 2 UmwStG – anders als § 22 Abs. 1 UmwStG – nur für einen begrenzten Personenkreis, nämlich nur für Personen, die nicht unter § 8b Abs. 2 KStG fallen.

Die Vorschrift findet daher nur Anwendung bei natürlichen Personen und bei Personengesellschaften, soweit natürliche Personen als unmittelbare oder mittelbare Mitunternehmer hieran beteiligt sind (vgl. Rdnr. 22.12 UmwStE).

§ 22 Abs. 2 UmwStG fingiert, dass der Einbringende in Höhe des EBG II einen Veräußerungsgewinn i. S. d. § 17 EStG bzw. §§ 15, 16 EStG (wenn sich die Anteile im BV befanden) erzielt.



Ist Einbringender eine natürliche Person, unterliegt der EBG II dem TEV (§ 3 Nr. 40 Buchstaben a – c EStG).

Wie der EBG I wird auch der EBG II rückwirkend im VZ der Anteilseinbringung versteuert. Ist der Steuerbescheid dieses VZ bereits bestandskräftig, wird er nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO geändert. Dadurch wird im Ergebnis derjenige Gewinn versteuert, den der Einbringende bei der unmittelbaren Anteilsveräußerung erzielt hätte.

Der EBG II vermindert sich jeweils um $\frac{1}{7}$ für jedes volle abgelaufene Zeitjahr, das zwischen dem Einbringungszeitpunkt und der Veräußerung liegt. In Höhe des versteuerten EBG II entstehen dem Steuerpflichtigen nachträgliche AK bei den durch Einbringung entstandenen Anteilen.

Soweit der Einbringende die aus dem Anteilstausch erhaltenen Anteile bereits verkauft hat, wird § 22 Abs. 2 UmwStG auf die nachträgliche Besteuerung der Einbringung nicht mehr angewendet. In diesen Fällen wird wegen der Wertverknüpfung der § 3 Nr. 40 EStG i. V. m. § 3c Abs. 2 EStG unterliegende Einbringungsgewinn aus dem Anteilstausch **bereits in Form des Veräußerungsgewinns aus den erhaltenen Anteilen versteuert**.

Dasselbe gilt, wenn der Einbringende vor Eintritt des schädlichen Ereignisses weggezogen ist und der Einbringungsgewinn nach § 6 AStG versteuert wurde („Wegzugsbesteuerung“).

Der Veräußerungsbegriff ist auch für Zwecke des § 22 Abs. 2 UmwStG weit auszulegen.

Die Ausführungen zu den Regelungen des § 22 Abs. 1 Satz 6 UmwStG („veräußerungsgleiche Vorgänge“) gelten nach § 22 Abs. 2 Satz 6 UmwStG entsprechend.

Dabei ist aber nur auf die Gesellschaft abzustellen, die die Anteile im Wege der Einbringung übernommen hat. Hinsichtlich § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 6 UmwStG (Wegfall der Ansässigkeit) gilt dies auch nur für die übernehmende Gesellschaft, da beim Anteilstausch nur diese in der EU/EWR ansässig sein muss (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 UmwStG).

► **Übungsfall:**

Bernd Berg (kurz: BB) hat zum 1.10.08 seine 60%ige Beteiligung an der FUNK-GmbH (AK 100.000 €; gemeiner Wert 450.000 €) in die ZAUN-GmbH eingebracht und als Gegenleistung neue Anteile an der ZAUN-GmbH im Nennwert von 75.000 € erhalten.

Die ZAUN-GmbH hat die erhaltenen Anteile in ihrer Steuerbilanz mit den AK des BB, d. h. mit 100.000 € angesetzt. In die Kapitalrücklage wurden 25.000 € eingestellt.

Zum 1.7.12 hat die ZAUN-GmbH ihre gesamten Anteile an der FUNK-GmbH für 480.000 € veräußert.

Die Beteiligung an der FUNK-GmbH bzw. diejenige an der ZAUN-GmbH gehörte bzw. gehört bei BB zum Privatvermögen.

► **Lösung:**

Da es sich um einen qualifizierten Anteilstausch gehandelt hat, konnte die aufnehmende ZAUN-GmbH die Anteile an der FUNK-GmbH mit dem Buchwert, d. h. hier den AK des BB von 100.000 € ansetzen (§ 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG).

Damit ist bei BB am 1.10.08 zunächst kein Veräußerungsgewinn entstanden (§ 21 Abs. 2 Satz 1 UmwStG). Die AK des BB an den erhaltenen Anteilen betrugen 100.000 €

Die am 1.7.12 erfolgte Veräußerung durch die ZAUN-GmbH ist ein schädliches Ereignis, das die Besteuerung eines EBG II bei BB im VZ 08 auslöst.

Der EBG II berechnet sich wie folgt:

gemeiner Wert der von BB eingebrachten Anteile im Einbringungszeitpunkt	450.000 €
- Wertansatz der Anteile bei der ZAUN-GmbH	100.000 €
Zwischensumme	350.000 €
abzüglich $\frac{3}{7}$ für drei bereits abgelaufene Zeitjahre	150.000 €
EBG II zum 1.10.08	200.000 €
davon steuerpflichtig gem. § 3 Nr. 40 EStG i. V. m. § 3c Abs. 2 EStG 60 %	120.000 €

Vgl. Rdnr. 22.12 UmwStE.

Der EBG II führt zu nachträglichen AK des BB an den Anteilen an der ZAUN-GmbH in Höhe von 200.000 € (§ 22 Abs. 2 Satz 4 UmwStG).

8. Nachweispflicht

Der Einbringende muss in den dem Einbringungszeitpunkt folgenden sieben Jahren jährlich spätestens bis zum 31.5. beim Finanzamt den Nachweis darüber erbringen, wem mit Ablauf des Tages, der dem steuerlichen Einbringungsstichtag entspricht, die erhaltenen oder eingebrachten Anteile zuzurechnen sind (§ 22 Abs. 3 UmwStG, Rdnr. 22.28 UmwStE).

Legt der Einbringende bis zum 31.5. eines Jahres den Nachweis dem zuständigen Finanzamt nicht vor, gelten die Anteile i. S.d Abs. 1 oder 2 an dem Tag, der dem Einbringungszeitpunkt folgt oder der in den Folgejahren diesem Kalendertag entspricht, als veräußert (§ 22 Abs. 3 Satz 2 UmwStG).

Die fiktive Veräußerung gilt für originäre sowie für mitverstrickte Anteile des Nachweisverpflichteten.

In den Fällen der Sacheinlage (§ 22 Abs. 1 UmwStG) hat der Einbringende eine schriftliche Erklärung darüber abzugeben, wem seit der Einbringung die erhaltenen Anteile als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind. Sind die Anteile zum maßgebenden Zeitpunkt dem Einbringenden zuzurechnen, hat er darüber hinaus eine Bestätigung der übernehmenden Gesellschaft über seine Gesellschafterstellung vorzulegen. In allen anderen Fällen hat er nachzuweisen, an wen und auf welche Weise die Anteile übertragen worden sind.

In Fällen des Anteilstausches (§ 22 Abs. 2 UmwStG) ist eine entsprechende Bestätigung der übernehmenden Gesellschaft über das wirtschaftliche Eigentum an den eingebrachten Anteilen über die Gesellschafter-Stellung ausreichend; die Gesellschafter-Stellung kann auch durch Vorlage der StB der übernehmenden Gesellschaft nachgewiesen werden (Rdnr. 22.30 UmwStE).

Der Nachweis der Gesellschafterstellung kann auch anderweitig, z. B. durch Vorlage eines Auszugs aus dem Aktienregister (§ 67 AktG), einer Gesellschafterliste (§ 40 GmbHG) oder einer Mitgliederliste (§ 30 GenG) zum jeweiligen Stichtag erbracht werden (Rdnr. 22.20 UmwStE).

Die Nachweisfrist kann nicht verlängert werden. Führt der Einbringende den Nachweis erst nach Ablauf der Frist, können allerdings die Angaben noch berücksichtigt werden, wenn eine Änderung der betroffenen Bescheide verfahrensrechtlich möglich ist. Dies bedeutet, dass im Fall eines Rechtsbehelfsverfahrens der Nachweis längstens noch bis zum Abschluss des Klageverfahrens erbracht werden kann (Rdnr. 22.33 UmwStE).

► **Übungsfall 1:**

CC hat sein Einzelunternehmen (BW 100.000 €, gemeiner Wert 300.000 €) zum 31.12.08 in die D-GmbH eingebracht und als Gegenleistung neue Anteile in Höhe von 100.000 € an der D-GmbH erhalten. Die D-GmbH hat das eingebrachte BV auf Antrag mit dem Buchwert von 100.000 € angesetzt.



► **Lösung:**

Da die GmbH das eingebrachte BV mit dem Buchwert angesetzt hat, sind die an CC ausgegebenen Anteile sperrfristbehaftet gem. § 22 Abs. 1 UmwStG.

Bis spätestens 31.5.10 muss CC dem Finanzamt nachweisen, dass ihm die Anteile am 31.12.09 zuzurechnen sind (§ 22 Abs. 3 UmwStG). Am 31.5.11 gilt dies für den 31.12.10 usw.

Erbringt er diesen Nachweis nicht, ergibt sich aus § 22 Abs. 3 Satz 2 UmwStG die Rechtsfolge, dass das Finanzamt den EBG I zum 31.12.08 als Einkünfte aus Gewerbebetrieb ansetzen muss. Die Anteile gelten als veräußert, dabei ist für Zwecke des EBG I auch die Auswirkungen der Siebtelregelung zu beachten. Als Veräußerungszeitpunkt gilt in diesen Fällen der dem Einbringungsstichtag folgende Kalendertag bzw. der diesem in den Folgejahren entsprechende Tag, d. h. der 1.1.09 usw.

Werden die Anteile im Wege der Rechtsnachfolge übertragen, übernimmt der Rechtsnachfolger die Verpflichtung zur Vorlage des Nachweises (§ 22 Abs. 6 UmwStG).

► **Übungsfall 2:**

Abwandlung:

CC erbringt am 31.5.10 den Nachweis darüber, dass ihm die Anteile am 31.12.09 zuzurechnen waren. Am 31.5.11 unterlässt er dies für den Stichtag 31.12.10.

► **Lösung:**

Gem. § 22 Abs. 3 Satz 2 UmwStG gelten die Anteile als zum 1.1.10 veräußert, da der geforderte Nachweis die Zurechnung auf den 31.12.10 betroffen hatte und die Zurechnung der Anteile letztmals für den 31.12.09 nachgewiesen wurde. Aus dieser (fiktiv) anzunehmenden Veräußerung resultiert ein EBG I, der rückwirkend am 31.12.08 entsteht und nach § 16 EStG zu versteuern ist. In gleicher Höhe entstehen CC nachträgliche AK für seine Anteile an der D-GmbH. Zusätzlich ist auf den 1.1.10 die Besteuerung des Gewinns aus dem (fiktiven) Verkauf der Anteile gem. § 17 EStG durchzuführen (Rdnr. 22.32 UmwStE).

9. Aufstockung bei nachträglicher Einbringungsgewinnbesteuerung

Kommt es aufgrund § 22 Abs. 1 oder Abs. 2 UmwStG zu einer Realisierung des Einbringungsgewinnes, kann dies auch zu Konsequenzen bei der Kapitalgesellschaft führen. § 23 Abs. 2 UmwStG regelt, dass die Gesellschaft in entsprechender Höhe eine Wertaufstockung (sog. **Step-up**) beim übernommenen BV (bei Betriebseinbringungen) bzw. bei der übernommenen Beteiligung (im Falle des Anteilstausches) vornehmen **kann**. Maßgebend ist hierfür der steuerpflichtige Einbringungsgewinn nach Anwendung der Siebtelregelung.

Für Zwecke der künftigen AfA gelten die Grundsätze zum Zwischenwert-Ansatz entsprechend, d. h. die bisherigen AfA-Bemessungsgrundlagen erhöhen sich um die jeweiligen Differenzbeträge (§ 23 Abs. 3 Satz 2 UmwStG).

Der **Step-up** ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich:

- Antrag der Kapitalgesellschaft,
- Steuer für den Einbringungsgewinn muss bezahlt sein,
- Aufstockung nur auf WG, die zum BV gehören.

Das Finanzamt erstellt auf Antrag der Kapitalgesellschaft eine Bescheinigung, aus der sich die Höhe des Einbringungsgewinnes, die darauf entfallende Steuer und die darauf geleistete Zahlung ergeben (§ 22 Abs. 5 UmwStG).

Ist das Einkommen in dem für die Einbringung maßgeblichen VZ zwar positiv, ergibt sich jedoch aufgrund eines Verlustvortrags keine festzusetzende Steuer, gilt die Steuer ebenfalls mit Bekanntgabe des geänderten Verlustfeststellungsbescheids als entrichtet (Rdnr. 23.12 UmwStE).

Die Bescheinigung nach § 22 Abs. 5 UmwStG ist ein Grundlagenbescheid i. S. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO (Rdnr. 23.10 UmwStE).

Die Aufstockung ist wirtschaftsgutbezogen, d. h., die Buchwerte der eingebrachten WG werden entsprechend erhöht.

Als Aufteilungsmaßstab dient das Verhältnis der stillen Reserven im Zeitpunkt der Einbringung. Dabei ist auch ein originärer Firmenwert zu berücksichtigen (Rdnr. 23.08 UmwStE).

Die steuerneutrale Wertaufstockung führt zu einer entsprechenden Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos (§ 27 KStG). Vgl. Rdnr. 23.07 UmwStE.

Bilanzsteuerliche Behandlung des Erhöhungsbetrags:

Der erstmalige Ansatz des Erhöhungsbetrags bleibt ohne Auswirkung auf den Gewinn (§ 23 Abs. 2 Satz 1 HS 2 UmwStG).

Die Aufstockung erfolgt zu Beginn des WJ der Kapitalgesellschaft, in das das die rückwirkende Einbringungsgewinnbesteuerung auslösende Ereignis fällt (Rdnr. 23.16 UmwStE).

Der Ansatz der steuerlichen Erhöhungsbeträge, dem handelsrechtlich keine vergleichbare Regelung gegenübersteht, führt zu einer Gewinnerhöhung in der StB, die außerhalb der Bilanz zu neutralisieren ist (Rdnr. 23.07 UmwStE).

Der Step-up kommt nur dann in Betracht, wenn das jeweilige WG im Zeitpunkt des schädlichen Ereignisses noch zum BV der übernehmenden Gesellschaft gehört.

Etwas anderes gilt nur, wenn das WG zwischenzeitlich zum gemeinen Wert übertragen wurde oder untergegangen ist. In diesen Fällen ist der Teil des Aufstockungsbetrags, der auf dieses WG entfällt, im Zeitpunkt des schädlichen Ereignisses als sofort abzugsfähige Betriebsausgabe zu behandeln (Rdnr. 23.09 UmwStE).

Hinsichtlich der Fortentwicklung und weiteren Berücksichtigung der Aufstockungsbeträge gilt § 23 Abs. 2 Satz 1 HS 2 UmwStG nicht. Durch Abschreibung, TW-Minderung oder Veräußerung der aufgestockten WG ergeben sich damit ab dem WJ der Aufstockung gewinnmindernde Auswirkungen.

10. Kapitalerhöhungen

10.1 Allgemeines

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch in den Fällen der Kapitalerhöhung. Gesellschaftsrechtlich bedarf eine Erhöhung des Stammkapitals eines notariell beurkundeten Beschlusses der Gesellschafter zur Änderung des Gesellschaftsvertrags (§ 53 GmbHG). Zur Übernahme eines Geschäftsanteils im Wege der Kapitalerhöhung können von der Gesellschaft die bisherigen Gesellschafter oder andere Personen, welche durch die Übernahme ihren Beitritt zu der Gesellschaft erklären, zugelassen werden (§ 55 Abs. 2 GmbHG).

Sollen Sacheinlagen geleistet werden, so müssen ihr Gegenstand und der Nennbetrag des Geschäftsanteils, auf den sich die Sacheinlage bezieht, im Beschluss über die Erhöhung des Stammkapitals festgesetzt werden (§ 56 Abs. 1 GmbHG).

10.2 Fall zur Einbringung einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einbringung nach § 20 Kapitalerhöhung – v10801



► **Übungsfall:**

An der in 01 gegründeten Nebel und Regen OHG (N+R OHG) sind seither Nina Nebel (NN), Rosi Regen (RR) und Tina Träne (TT) mit je $\frac{1}{3}$ am Gewinn und Verlust sowie am Vermögen beteiligt.

Zum 31.12.08 wurde für die N+R OHG folgende (verkürzt dargestellte) Bilanz erstellt, die auch den steuerlichen Vorschriften entspricht:

Unbebautes Grundstück	80.000	Kapital NN	100.000
Maschinen und BGA	60.000	Kapital RR	100.000
Warenbestand	70.000	Kapital TT	100.000
Forderungen	100.000	Rückstellungen	20.000
Finanzkonten	90.000	Verbindlichkeiten	80.000
Summe	400.000	Summe	400.000

NN, RR und TT haben beschlossen, die OHG mit steuerlicher Wirkung vom 31.12.08 in die von ihnen in 07 gegründete WETTER GmbH (W-GmbH) im Wege der Einzelrechtsnachfolge einzubringen. Das Stammkapital der W-GmbH wird zu diesem Zweck von bisher 25.000 € um 75.000 € auf 100.000 € erhöht.

Jede Gesellschafterin erhält eine zusätzliche Stammeinlage von 25.000 €. Zusätzlich erhält jede Gesellschafterin noch eine Gutschrift auf ihrem Verrechnungskonto in Höhe von 120.000 €

Die Einbringung der Personengesellschaft und die damit verbundene Kapitalerhöhung bei der GmbH wurde im Mai 09 in das Handelsregister eingetragen.

In der N+R OHG waren zum 31.12.08 folgende stille Reserven vorhanden:

Unbebautes Grundstück	50.000 €
Maschinen und BGA	10.000 €
Firmenwert	120.000 €

Die Maschinen und BGA wurden bisher gem. § 7 Abs. 1 EStG mit $\frac{1}{10}$ der AK (100.000 €) abgeschrieben. Die Restnutzungsdauer beträgt noch 6 Jahre.

Der Wertansatz der eingebrachten Wirtschaftsgüter soll bei der W-GmbH möglichst so erfolgen, dass sich für die Gesellschafter möglichst keine bzw. möglichst geringe steuerlichen Auswirkungen ergeben.

► **Lösung:**

Die Gutschrift auf den Verrechnungskonten der Gesellschafterinnen ist eine zusätzliche neben den Stammeinlagen gewährte Gegenleistung.

Der Buchwert kann nach § 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 UmwStG nur angesetzt werden, soweit der gemeine Wert von sonstigen Gegenleistungen, die neben den neuen Gesellschaftsrechten gewährt werden, nicht mehr beträgt als

- 25 % des Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens oder
- 500.000 €, höchstens jedoch den Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens.

Die Grenze ist für jeden eingebrachten Mitunternehmeranteil gesondert zu prüfen:

Gemeiner Wert der sonstigen Gegenleistung (je Gesellschafterin)	120.000 €
- Maximum aus 25 % des Buchwerts (25 % von 100.000 € = 25.000 €) und der absoluten Grenze von 500.000 €, höchstens jedoch dem Buchwert (100.000 €) ergibt	100.000 €
Übersteigender Betrag somit	20.000 €

Dies entspricht $(20.000 \text{ €} / 160.000 \text{ €}) = 1/8$ des gemeinen Werts des eingebrachten Mitunternehmeranteils; daher können nur $7/8$ des Buchwerts fortgeführt werden; somit erfolgt der Ansatz bei der W-GmbH in Höhe von $(1/8 \text{ von } 160.000 \text{ €} + 7/8 \text{ von } 100.000 \text{ €})$ 107.500 €

Zu beachten ist jedoch, dass die eingebrachte Beteiligung mindestens mit dem gemeinen Wert der sonstigen Gegenleistung anzusetzen ist (§ 20 Abs. 2 Satz 4 UmwStG). Da der gemeine Wert von 120.000 € die 107.500 € übersteigt, erfolgt der Ansatz mit dem gemeinen Wert.

d. h. Ansatz $120.000 \text{ €} \times 3 \text{ Gesellschafter} =$ 360.000 €

Der erforderliche Ansatz liegt damit über dem bisherigen Buchwert (300.000 €) und unter dem gemeinen Wert (480.000 €).

Der Aufstockungsbetrag beträgt damit 60.000 €; da die Aufstockung die gewährte Stammeinlage (75.000 €) nicht umfassen muss (§ 20 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UmwStG). In Höhe von 75.000 € kommt es deshalb zum Ausweis eines steuerlichen Ausgleichspostens (Rdnr. 20.20 UmwStE).

Die vorhandenen stillen Reserven sind damit im Umfang von $60/180 = 1/3$ aufzulösen (Rdnr. 23.14 UmwStE).

Damit kommt es zu folgenden hinzuaktivierenden Beträgen:

a) Grund und Boden: $50.000 \text{ €} \times 1/3 =$	16.667 €
b) Maschinen: $10.000 \text{ €} \times 1/3 =$	3.333 €
c) Firmenwert: $120.000 \text{ €} \times 1/3 =$	40.000 €

Bei Ansatz eines Zwischenwerts ist § 23 Abs. 1 UmwStG anzuwenden.

Bei allen Wirtschaftsgütern laufen die bisherigen Besitzzeiten weiter, da § 23 Abs. 1 UmwStG auf § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG verweist.

Die aufnehmende W-GmbH übernimmt ferner auch die AfA-Methoden und die AfA-Bemessungsgrundlagen. Die aufgedeckten stillen Reserven sind dabei wie nachträgliche AK bei den einzelnen WG zu behandeln (§ 23 Abs. 3 UmwStG).

Die AfA für die Maschinen beträgt somit im Wj 09: 103.333 € (AK bisher 100.000 € + aufgedeckte stille Reserven 3.333 €), $\times 1/10 = 10.333 \text{ €}$ (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 UmwStG und Rdnr. 23.15 UmwStE).

Der Firmenwert ist mit 40.000 € auszuweisen, so dass die AfA im Wj 09 ermittelt wird mit $1/15 \text{ p. a.} = 2.667 \text{ €}$ (§§ 5 Abs. 2 i. V. m. 7 Abs. 1 Satz 3 EStG).

Ermittlung der Veräußerungsgewinne für die Gesellschafterinnen

	NN	RR	TT
Veräußerungspreis = Wertansatz der WG	120.000	120.000	120.000
- Veräußerungskosten	0	0	0
- Wert des BV (= steuerliches Kapitalkonto)	100.000	100.000	100.000
Veräußerungsgewinn i. S. § 16 EStG	20.000	20.000	20.000

Bei den Gesellschafterinnen kommt weder ein Freibetrag gem. § 16 Abs. 4 EStG zum Abzug, noch sind § 34 Abs. 1 und 2 Nr. 1 oder Abs. 3 EStG anzuwenden (§ 20 Abs. 4 UmwStG).



Nach § 20 Abs. 3 Satz 1 UmwStG gilt der Wert, mit dem die W-GmbH das eingebrachte Betriebsvermögen ansetzt (= jeweils 120.000 €), als Veräußerungspreis für die Einbringenden. **und** gleichzeitig als AK der erhaltenen GmbH-Anteile.

Ebenso entspricht der Wertansatz des Betriebsvermögen in der Einbringungsbilanz den Anschaffungskosten der neuen Anteile; da aber die Gesellschafterinnen neben den Anteilen auch andere Wirtschaftsgüter erhalten, ist deren gemeiner Wert der sonstigen Gegenleistung bei der Ermittlung der AK der Anteile abzuziehen (§ 20 Abs. 3 Satz 3 UmwStG).

Ermittlung der Anschaffungskosten der Anteile:

	NN	RR	TT
Wertansatz der eingebrachten WG bei der GmbH	120.000	120.000	120.000
- neben den Anteilen gewährte WG	120.000	120.000	120.000
Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile	0	0	0

Da die W-GmbH das eingebrachte BV mit einem Wert unter dem gemeinen Wert liegenden Wert angesetzt hat, sind die erhaltenen Anteile gem. § 22 Abs. 1 UmwStG sperrfristbehaftet.

10.3 Fortführung dieses Übungsfalls – Einbringungsgewinn I

► **Übungsfall:**

Die Gesellschafterin Nina Nebel veräußert zum 30.6.12 die bei der Einbringung des Betriebs in die W-GmbH erhaltene Stammeinlage von 25.000 €, die zu ihrem Privatvermögen gehört, für 60.000 € an Anita Ammer.

► **Lösung:**

Bei der zum 30.6.12 erfolgten Veräußerung der Anteile ist für die Besteuerung der Anteilseignerin NN § 22 Abs. 1 UmwStG zu beachten, da die Sacheinlage mit einem unter dem gemeinen Wert liegenden Wert (hier: mit einem Zwischenwert) angesetzt wurde.

Da die Anteile innerhalb von sieben Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag verkauft wurden, ist der Gewinn aus der Einbringung rückwirkend zum 31.12.08 zu versteuern. Die Veranlagung 08 ist nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern.

Der EBG I berechnet sich wie folgt:

gemeiner Wert des von NN eingebrachten BV im Einbringungszeitpunkt (100.000 € BW, 60.000 € stR)	160.000 €
- Wertansatz des eingebrachten BV bei der Kapitalgesellschaft	120.000 €
EBG I	40.000 €
abzüglich $\frac{3}{7}$ für ein bereits abgelaufene Zeitjahre (09, 10, 11)	17.142 €
steuerpflichtiger EBG I zum 31.12.08	22.858 €

Auf diesen Gewinn ist weder § 16 Abs. 4 EStG noch § 34 EStG anzuwenden.

Die Anschaffungskosten von NN der bei der Einbringung erhaltenen Anteile an der W-GmbH erhöhen sich von 0 € um 22.858 € auf 22.858 € (§ 22 Abs. 1 Satz 4 UmwStG).

Bei dem Verkauf der GmbH-Anteile erzielt NN zum 30.6.12 Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. S. v. § 17 Abs. 1 EStG, da sie an der WETTER GmbH zu mindestens 1 % beteiligt war.

Dieser Gewinn ermittelt sich nach § 17 Abs. 2 EStG wie folgt:

Veräußerungspreis	60.000 €	
davon steuerfrei 40 % gem. § 3 Nr. 40 c EStG,		
verbleiben		36.000 €
- Anschaffungskosten	22.858 €	
davon unberücksichtigt 40 % (§ 3c Abs. 2 EStG), verbleiben		13.715 €
Gewinn i. S. § 17 Abs. 2 EStG		22.285 €
Freibetrag gem. § 17 Abs. 3 EStG:		
anteiliger Freibetrag gem. § 17 Abs. 3 EStG: $9.060 € \times 25 \%$		
(Stammkapital gesamt 100.000 €, davon veräußert 25.000 € = 25 %)	2.265 €	
Höchstbetrag $36.100 € \times 25 \%$ =	9.025 €	
VG i. S. § 17 Abs. 2 EStG	22.285 €	
Kürzungsbetrag, höchstens	2.265 €	
verbleibender FB somit	0 €	0 €
steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn somit		22.285 €

10.4 Fortführung des Übungsfalls – Aufstockung nach § 23 Abs. 2 UmwStG

► Übungsfall:

NN hat die auf den **EBG I** von 22.858 € entfallende Steuer vollständig bezahlt.

Die W-GmbH beantragt unter Vorlage der Bescheinigung des zuständigen Finanzamts die Aufstockung der Buchwerte.

Im Wj 11 wurde die Hälfte der bei der Einbringung vorhandenen Maschinen an Dritte veräußert.

► Lösung:

Nach § 23 Abs. 2 UmwStG kann die W-GmbH in Höhe des von NN versteuerten EBG I, d. h. in Höhe von 22.858 € eine Wertaufstockung (sog. Step-up) bei den übernommenen WG vornehmen, soweit diese im Wj 12 noch zu ihrem Betriebsvermögen gehören.

Soweit WG bereits aus dem BV aufgrund Veräußerung ausgeschieden sind, insbesondere beim Umlaufvermögen, liegt im Wj der Aufstockung sofort abziehbarer Aufwand vor (Rdnr 23.09 UmwStE).

Die Aufstockung ist wirtschaftsgutbezogen, d. h. die Buchwerte der eingebrachten WG werden entsprechend erhöht. Aufteilungsmaßstab ist das Verhältnis der stillen Reserven im Zeitpunkt der Einbringung. Dabei ist auch der originäre Firmenwert zu berücksichtigen (Rdnr 23.08 UmwStE).

EBG I = Gesamtbetrag der aufgedeckten und aufzustockenden stillen Reserven:	22.858 €
davon Anteil unbebautes Grundstück $^{50/180} =$	6.350 €
Anteil Maschinen $^{10/180} =$	1.270 €
Anteil Firmenwert $^{120/180} =$	15.238 €

Die Aufstockung ist zu Beginn des Wj 12 vorzunehmen (Rdnr 23.16 UmwStE). Damit ergibt sich in der Steuerbilanz eine Gewinnerhöhung in Höhe von 22.858 €, die durch eine außerbilanziell vorzunehmende Abrechnung zu neutralisieren ist (Rdnr. 23.07 UmwStE → mE auch vertretbar, die Aufstockung in der Steuerbilanz direkt der Kapitalrücklage zuzuführen und auf eine außerbilanzielle Abrechnung zu verzichten).

a) Unbebautes Grundstück

Der Ansatz des unbebauten Grundstücks erhöht sich im Wj 12 um 6.350 €.

b) Maschinen

Zu einer Erhöhung der Maschinen kommt es nur mit $\frac{1}{2}$ von 1.270 € = 635 €.



Soweit die Maschinen bereits in vorangegangenen WJ aus dem BV ausgeschieden sind, liegt im WJ 12 sofort abziehbarer Aufwand vor (= 635 €).

Folge der Hinzuaktivierung ist, dass sich die AfA-BMG (bisher: 103.333 €) um 635 € auf 103.968 € und damit die AfA auf jährlich 10.397 € erhöht (Rdnr. 23.15 UmwStE).



HINWEIS

Wird die volle Abschreibung des Buchwerts bis zum Ende der RND nicht erreicht, ist im letzten Jahr der ND zusätzlich zur linearen AfA auch der dann noch vorhandene Restwert abzuschreiben (Rdnr. 23.15 UmwStE).

c) Firmenwert

Der bisherige Ansatz des Firmenwerts erhöht sich infolge der Aufstockung zum 1.1.12 um 15.238 €.

Nach § 23 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. Satz 1 EStG erhöht sich die AfA-BMG (bisher 40.000 €) entsprechend und beträgt damit 55.238 €. Die jährliche AfA des Firmenwert beträgt damit ab Wj 12 $1\frac{1}{15}$ v. 55.238 € = 3.682 €.

d) Steuerliches Einlagekonto

Die Wertaufstockung führt im Wj 12 zu einer Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos in Höhe von 22.858 € (Rdnr. 23.07 UmwStE).

II. ÜBUNGSFALL

SACHVERHALT

Toni Trinker (T) betreibt seit Jahren in Würzburg eine kleine Privatbrauerei in der Rechtsform eines Einzelunternehmens. Das von T gebraute Bier findet in den Gaststätten von Würzburg reißenden Absatz. Daher plante T bereits seit längerem sein Unternehmen zu vergrößern, um das Bier auch überregional verkaufen zu können. Auf der Suche nach zahlungskräftigen Investoren wird T schließlich in Dirk Durstig (D), Susi Sternburg (S), Uli Urbier (U) und Reinhold Radler (R) fündig. Mit notariell beurkundetem Gesellschaftsvertrag vom 28.6.10 gründen sie schließlich mit Wirkung zum 1.7.10 (Aufnahme der Geschäftstätigkeit) die DURST GmbH. Sitz der Gesellschaft ist Würzburg. Das Stammkapital wird auf 1.500.000 € festgelegt. An diesem sind die 5 Gesellschafter zu jeweils 20 % beteiligt. Zum Geschäftsführer der GmbH werden T und R bestellt. Sie sind vom Selbstkontrahierungsverbot im Sinne des § 181 BGB befreit.

Nach den Betriebsgrößenmerkmalen des § 267 HGB wird die GmbH als kleine Kapitalgesellschaft eingestuft. Sie möchte daher die größenabhängigen Erleichterungen nach § 274a HGB in Anspruch nehmen. Das reguläre Wirtschaftsjahr der GmbH entspricht dem Kalenderjahr. Die Bilanzerstellung erfolgt regelmäßig am 31.3. des darauffolgenden Jahres.

AUFGABE

Würdigen Sie die unter C dargestellte Gründung der GmbH aus handels- und steuerlicher Sicht. Stellen Sie dabei auch die steuerlichen Auswirkungen bei den Gesellschaftern dar. Eine Besteuerung stiller Reserven soll nach dem Willen der Gesellschafter soweit wie möglich vermieden werden. Erstellen Sie die handels- und steuerrechtliche Eröffnungsbilanz der GmbH zum 1.7.10!

Entwickeln Sie die **steuerlichen** Bilanzansätze der in der Eröffnungsbilanz angegebenen Wirtschaftsgüter zum 31.12.10 fort. Gehen Sie dabei davon aus, dass mit Ausnahme der Waren (verkauft), des Bargelds (verbraucht) sowie der Verbindlichkeiten (getilgt) die Wirtschaftsgüter am Bilanzstichtag noch vorhanden sind. Eine Fortentwicklung der handelsrechtlichen Bilanzansätze ist nicht erforderlich.

Welche steuerlichen Auswirkungen würden sich ergeben, wenn die DURST GmbH die Beteiligung an der Brauereimalz GmbH zum 31.12.11 für 500.000 € veräußern würde?

Welche ertragsteuerlichen Auswirkungen würden sich ergeben, wenn R seine Beteiligung an der DURST GmbH mit Ablauf des 31.12.12 für 440.000 € verkaufen würde?



HINWEISE

Die GmbH möchte den steuerlichen Gewinn im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglichst niedrig halten. In der Handelsbilanz soll hingegen ein möglichst hohes Eigenkapital ausgewiesen werden.

Auf Grunderwerbsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer ist aus Vereinfachungsgründen nicht einzugehen.

Alle Beträge sind auf volle € zu runden.

Zu überprüfender Geschäftsvorfall

Laut Gesellschaftsvertrag sind die Gesellschafter D, U, R, S und T bis zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit der GmbH am 1.7.10 zur Leistung der folgenden (wertmäßig gleichen) Einlagen verpflichtet:

Dirk Durstig

D ist zur Leistung einer Bareinlage in Höhe von 300.000 € verpflichtet. Die Einlage ist bei Gründung in voller Höhe fällig. Tatsächlich hat D zum 1.7.10 jedoch nur 200.000 € geleistet. Die übrigen 100.000 € leistete er erst am 31.7.10.



Uli Urbier

U bringt mit Wirkung zum 1.7.10 seine Beteiligung an der Brauereimalz GmbH, dem in Deutschland führenden Produzenten von Malzsorten für Brauereien, in die DURST GmbH ein. Am Stammkapital der Brauereimalz GmbH ist U zu 40 % beteiligt. Die Anteile hatte U im Jahr 03 für 125.000 € erworben.

Reinhold Radler

R ist laut Gesellschaftsvertrag zur Einbringung seines Einzelunternehmens im Wege der Ausgliederung zur Neugründung in die DURST GmbH verpflichtet. Zweck des Einzelunternehmens ist die Herstellung von Orangenlimonaden und Cola. Zum 30.6.10 hat R die folgende – nicht zu beanstandende – handelsrechtliche Schlussbilanz erstellt:

Schlussbilanz Radler 30.6.10			
Grund u. Boden	120.000	Kapital	230.000
Gebäude	136.000	Verbindlichkeiten	298.000
Maschinen	106.000		
BGA	66.000		
Waren	100.000		
Bilanzsumme	528.000	Bilanzsumme	528.000

Das Betriebsgrundstück hatte R mit Übergang Nutzen und Lasten vor 11 Jahren für 320.000 € erworben (Anteil Grund und Boden 120.000 €). Das Gebäude wurde seither zutreffend (nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG) mit 3 % jährlich abgeschrieben. Die Maschinen haben eine Restnutzungsdauer von 5 Jahren und die BGA von 3 Jahren. Beide wurden bisher linear abgeschrieben. Die Buchwerte der bilanzierten Wirtschaftsgüter entsprechen grundsätzlich auch den gemeinen Werten. Lediglich im Gebäude ruhen stille Reserven in Höhe von 50.000 €.

Die steuerliche Schlussbilanz zum 30.6.10 weist zudem – in Abweichung zur Handelsbilanz – eine Rücklage nach § 6b EStG in Höhe von 60.000 € aus. Die Rücklage hatte R Ende 09 bei der Veräußerung einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft nach § 6b Abs. 10 EStG gebildet.

Susi Sternburg

S bringt ein bisher im Privatvermögen gehaltenes unbebautes Grundstück sowie eine Bareinlage in Höhe von 200.000 € in die DURST GmbH ein. Das Grundstück hatte S erst am 1.1.10 für 90.000 € erworben. Ursprünglich plante S, auf dem Grundstück ein Einfamilienhaus zu errichten. Übergang Nutzen und Lasten auf die GmbH erfolgten am 1.7.10. Das Grundstück soll als Parkplatz für die noch anzuschaffenden LKW der Brauerei dienen. Die Bareinlage hatte S sofort erbracht.

Toni Trinker

T ist zur Einbringung seiner Privatbrauerei im Wege der Einzelrechtsnachfolge verpflichtet. Für diese hatte er zum 30.6.10 die folgende – nicht zu beanstandende – Schlussbilanz erstellt:

Schlussbilanz Trinker 30.6.10			
Fuhrpark	10.000	Kapital	- 20.000
Beteiligungen	80.000	Verbindlichkeiten	190.000
Maschinen	40.000		
BGA	20.000		
Waren	20.000		
Bilanzsumme	170.000	Bilanzsumme	170.000

Der Fuhrpark, die Maschinen und die BGA wurden bisher linear abgeschrieben und haben eine einheitliche Restnutzungsdauer von 3 Jahren. In den Maschinen ruhen stille Reserven in Höhe von 20.000 € (ursprüngliche Nutzungsdauer 6 Jahre, Anschaffungskosten 80.000 €).



Die Beteiligung ist ein 20%iger Anteil an der Brauereimalz GmbH (siehe hierzu auch U), den T im Jahr 06 erworben hatte. Die Waren sind mit den Herstellungskosten ausgewiesen. Trinker kalkulierte stets mit einem Rohgewinnaufschlagssatz von 100 %.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall UmwStR 03 – v13116

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL		Punkte	
		Soll	Ist
1. Gründung DURST GmbH			
D, U, R, S und T gründen durch Bar- und Sacheinlagen eine Kapitalgesellschaft. Die GmbH ist als Formkaufmann im Sinne des § 6 Abs. 1 HGB i. V. m. § 13 Abs. 3 GmbHG zur Buchführung verpflichtet, 238 Abs. 1 HGB. Die Buchführungspflicht beginnt bereits mit Abschluss des notariellen Gesellschaftsvertrags am 1.7.2017 (Vorgesellschaft) und der Entgegennahme der Einlagen. Sie erstreckt sich über § 140 AO auch auf steuerliche Zwecke. Die GmbH hat daher handels- und steuerrechtlich zum 1.7.10 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.		1	
Handelsrecht			
Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital der Gesellschaft und ist mit dem Nennbetrag von 1.500.000 € anzusetzen, § 272 Abs. 1 Satz 1 HGB. Die geleisteten Bareinlagen von D und S sind mit ihren Nominalwerten von insgesamt 400.000 € zu bewerten. Soweit die Bareinlage von D bei Gründung eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist, mithin in Höhe von 100.000 €, ist sie unter den Forderungen gesondert auszuweisen, § 272 Abs. 1 Satz 2 HGB. Die Sacheinlagen von U, R, S und T sind grundsätzlich mit dem Zeitwert im Sinne des § 255 Abs. 4 HGB zu bewerten. Lediglich für die Einbringung des Betriebs von R im Wege einer Ausgliederung zur Neugründung im Sinne des § 123 Abs. 3 Nr. 2 UmwG besteht gemäß § 125 UmwG i. V. m. § 24 UmwG ein Wahlrecht zur Fortführung der Buchwerte. Das Wahlrecht wurde jedoch durch die Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag über die Höhe des Stammkapitals von 1.500.000 € negativ ausgeübt. Auch insoweit sind daher die Zeitwerte anzusetzen.		2	
Handelsrechtlich ergibt sich somit zum 1.7.10 die folgende Eröffnungsbilanz: DURST GmbH 1.7.10			
Firmenwert	230.000	gez. Kapital	1.500.000
Grund und Boden (R)	120.000	Verbindlichkeiten	488.000
Gebäude (R)	186.000		
Grund und Boden (S)	100.000		
Maschinen	166.000		
BGA	86.000		
Fuhrpark	10.000		
Beteiligungen	450.000		
Waren	140.000		
Forderung gegen Geser D	100.000		
Bank	400.000		
Bilanzsumme	1.988.000	Bilanzsumme	1.988.000
		2	

Steuerrecht		
Aufgrund des Maßgeblichkeitsgrundsatzes ist das gezeichnete Kapital auch in der steuerlichen Eröffnungsbilanz mit dem Nennbetrag von 1.500.000 € anzusetzen, § 5 Abs. 1 EStG.	0,5	
Gesellschafterbeitrag Dirk Durstig		
Auswirkungen bei der GmbH		
D erbringt seine Einlage durch Barzahlung. Diese ist auch steuerrechtlich mit dem Nominalbetrag von 300.000 € zu bewerten und soweit sie bei Gründung eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist, unter den Forderungen gesondert auszuweisen, § 5 Abs. 1 EStG.		
Auswirkungen bei D		
D erwirbt mit der Bareinlage eine Beteiligung im Sinne des § 17 EStG. Die Anschaffungskosten betragen 300.000 €, § 255 Abs. 1 Satz 1 HGB.	1	
Gesellschafterbeitrag Uli Urbier		
Auswirkungen bei der GmbH		
U erbringt seinen Gesellschafterbeitrag durch eine Sacheinlage. Ertragsteuerlich handelt es sich hierbei um einen tauschähnlichen Vorgang, da U für die Einbringung der Beteiligung neue Gesellschaftsrechte an der DURST GmbH gewährt bekommt. Hierbei handelt es sich um einen Fall des § 21 UmwStG. Dass die Anteile bisher zum Privatvermögen des U gehörten, ist für die Anwendung des § 21 UmwStG unschädlich, Rdnr. 21.02 UmwSt-Erlass. Die Beteiligung ist daher bei der DURST GmbH grundsätzlich mit dem gemeinen Wert in Höhe von 300.000 € zu bewerten, § 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG. Da die DURST GmbH jedoch nach der Einbringung (zusammen mit den von Trinker eingebrachten Anteilen) unmittelbar die Mehrheit der Stimmrechte an der Brauereimalz GmbH hat (sog. qualifizierter Anteilstausch), kann sie die Beteiligung gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG auf Antrag auch mit den Anschaffungskosten des U in Höhe von 125.000 € oder einem Zwischenwert ansetzen. Da eine Besteuerung stiller Reserven soweit wie möglich vermieden werden soll, sind die Anschaffungskosten des U als Zugangswert bei der DURST GmbH anzusetzen. Die Anteile an der Brauereimalz GmbH unterliegen der siebenjährigen Steuerhaftung des § 22 Abs. 2 UmwStG.	2,5	
Da U für die Einbringung der Beteiligung einen Geschäftsanteil im Nennwert von 300.000 € erhält, den Aktiva jedoch lediglich 125.000 € zugeführt werden, muss in Höhe des Differenzbetrags von 175.000 € ein Ausgleichsposten in der Bilanz aktiviert werden (vgl. auch Rdnr. 20.20 UmwSt-Erlass). Der Ausgleichsposten stellt steuerliches Minuskapital dar. Er ist nicht abschreibungsfähig und erst bei Veräußerung des mit stillen Reserven eingebrachten Wirtschaftsguts in Höhe der aufgedeckten stillen Reserven aufzulösen.	1	



Auswirkungen bei U			
Die Einbringung der Beteiligung stellt bei U eine Veräußerung dieser Beteiligung dar (Rdnr. 00.02 UmwSt-Erlass). Da U die Anteile im Privatvermögen hielt und zu mindestens 1 % am Stammkapital der Brauereimalz GmbH beteiligt war, stellt die Einbringung einen Fall des § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG dar. Der Gewinn ermittelt sich nach § 17 Abs. 2 EStG durch Abzug der Veräußerungskosten und der Anschaffungskosten vom Veräußerungspreis. Als Veräußerungspreis im Sinne des § 17 EStG gilt der Ansatz der Beteiligung bei der DURST GmbH, § 21 Abs. 2 Satz 1 UmwStG.			
Der Veräußerungsgewinn im Sinne des § 17 Abs. 2 EStG beträgt daher im VZ 10:			
Veräußerungspreis	125.000 €		
- Anschaffungskosten	125.000 €		
- Veräußerungskosten	0 €		
= Veräußerungsgewinn	0 €		
Als Anschaffungskosten der neuen Anteile an der DURST GmbH gilt gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 UmwStG ebenfalls der Ansatz der eingebrachten Beteiligung, hier also 125.000 €.		2	
Gesellschafterbeitrag Reinhold Radler			
Auswirkungen bei der GmbH			
Die Einbringung des Einzelunternehmens des R stellt ebenfalls einen tauschähnlichen Vorgang dar. Es handelt sich hierbei um einen Fall des § 20 Abs. 1 UmwStG, da R einen Betrieb mit allen funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen (Rdnr. 20.06 UmwSt-Erlass) gegen Gewährung von Anteilen an der übernehmenden DURST GmbH einbringt. Die DURST GmbH hat gemäß § 20 Abs. 2 UmwStG das Wahlrecht, die übernommenen Wirtschaftsgüter mit dem gemeinen Wert, dem Buchwert oder einem Zwischenwert anzusetzen. Da eine Besteuerung stiller Reserven soweit wie möglich vermieden werden soll, sind die Buchwerte anzusetzen. Die GmbH tritt daher in die steuerliche Rechtsstellung des Einzelunternehmens, § 23 Abs. 1 i. V. m. § 12 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG. Grundsätzlich können auch Rücklagen nach § 6b EStG fortgeführt werden (siehe Rdnr. 23.06 UmwSt-Erlass). Allerdings sind Kapitalgesellschaften vom Anwendungsbereich des § 6b Abs. 10 EStG ausgeschlossen, so dass die DURST GmbH die von R gebildete Rücklage nicht fortführen kann (vgl. hierzu Schmidt, EStG, § 6b Rz 110).		2	
Da R für die Einbringung der Beteiligung einen Geschäftsanteil im Nennwert von 300.000 € erhält, die Buchwerte der eingebrachten Wirtschaftsgüter jedoch nur 230.000 € betragen (s. u.), muss in Höhe des Differenzbetrags von 70.000 € der Ausgleichsposten („das Minuskapital“) erhöht werden.		0,5	
Auswirkungen bei R			
Da es sich bei der Einbringung um einen tauschähnlichen Vorgang handelt, erzielt R Einkünfte aus der Veräußerung eines Gewerbebetriebs im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Der Veräußerungsgewinn ermittelt sich dabei nach § 16 Abs. 2 EStG durch Abzug der Veräußerungskosten und des Betriebsvermögens vom Veräußerungspreis.			

Der Veräußerungspreis bestimmt sich gemäß § 20 Abs. 3 UmwStG nach dem Wert, mit dem die DURST GmbH das eingebrachte Betriebsvermögen ansetzt, hier also in Höhe von 230.000 €. Der Wert des Betriebsvermögens entspricht dem Wert des Kapitalkontos im Einzelunternehmen des R in Höhe von 170.000 € (230.000 € HB-Kapital - 60.000 € § 6b-Rücklage). Mangels Veräußerungskosten entsteht somit ein Veräußerungsgewinn im Sinne des § 16 EStG in Höhe von 60.000 €. Dies entspricht dem Wert der Rücklage nach § 6b Abs. 10 EStG, die in der GmbH nicht fortgeführt werden kann (siehe oben). Der Veräußerungsgewinn ist nach § 3 Nr. 40 Buchstabe b EStG in Höhe von (40 % von 60.000 € =) 24.000 € steuerfrei, mithin in Höhe von 36.000 € steuerpflichtig. Der steuerpflichtige Gewinn erhöht sich um den Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 10 Satz 9 EStG in Höhe von (60.000 € × 60 % × 6 % =) 2.160 €. Der Gewinn in Höhe von (36.000 € + 2.160 € =) 38.160 € ist nicht nach § 16 Abs. 4 EStG begünstigt, da das eingebrachte Betriebsvermögen nicht mit dem gemeinen Wert angesetzt wurde (§ 20 Abs. 4 Satz 1 UmwStG). Auch die Tarifbegünstigungen des § 34 EStG sind daher nicht anzuwenden (§ 20 Abs. 4 Satz 2 UmwStG).	3									
 HINWEIS <i>R kann die Rücklage nach § 6b Abs. 10 EStG als sogenanntes Rest-Betriebsvermögen auch fortführen und bis zum Ende der Frist des § 6b EStG auf begünstigte Anschaffungskosten in einem (neuen) Betriebsvermögen übertragen. Spätestens bei Fristende (VZ 13) wäre die Rücklage gewinnerhöhend aufzulösen und stellte dann nachträgliche Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. S. d. § 24 EStG dar.</i>										
Als Anschaffungskosten der Beteiligung an der DURST GmbH gilt ebenfalls der Wert von 230.000 €, mit dem das eingebrachte Betriebsvermögen bei der GmbH angesetzt wird (§ 20 Abs. 3 Satz 1 UmwStG). Die Anteile unterliegen der 7-jährigen Steuerverhaftung des § 22 Abs. 1 UmwStG.										
Gesellschafterbeitrag Susi Sternburg										
Auswirkungen bei der GmbH										
Die Bareinlage in Höhe von 200.000 € ist mit dem Nominalwert zu bewerten. Die Einlage des Grundstücks stellt dagegen einen tauschähnlichen Vorgang dar, der nach den allgemeinen Grundsätzen mit dem gemeinen Wert der im Gegenzug gewährten Gesellschaftsrechte (100.000 €) zu bewerten ist, § 6 Abs. 6 Satz 1 EStG analog.	1									
Auswirkungen bei S										
Aus der Veräußerung des Grundstücks (als tauschähnlicher Vorgang) erzielt S einen Veräußerungsgewinn im Sinne des § 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG, da zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 10 Jahre liegen. Der Veräußerungsgewinn ermittelt sich nach § 23 Abs. 3 EStG. Als Veräußerungspreis gilt dabei der gemeine Wert der im Gegenzug erhaltenen Gesellschaftsrechte (100.000 €).										
<table><tr><td>Veräußerungspreis</td><td>100.000 €</td></tr><tr><td>Anschaffungskosten</td><td>90.000 €</td></tr><tr><td>Veräußerungskosten</td><td>0 €</td></tr><tr><td>Veräußerungsgewinn 10</td><td>10.000 €</td></tr></table>	Veräußerungspreis	100.000 €	Anschaffungskosten	90.000 €	Veräußerungskosten	0 €	Veräußerungsgewinn 10	10.000 €		
Veräußerungspreis	100.000 €									
Anschaffungskosten	90.000 €									
Veräußerungskosten	0 €									
Veräußerungsgewinn 10	10.000 €									



Der Gewinn ist voll steuerpflichtig, da > 600 €, § 23 Abs. 3 Satz 5 EStG.	2	
Die Anschaffungskosten der erhaltenen Beteiligung setzen sich aus dem Nominalwert der Bareinlage und dem gemeinen Wert des hingegebenen Grundstücks zusammen und betragen somit 300.000 € (§ 255 Abs. 1 Satz 1 HGB).	0,5	
Gesellschafterbeitrag Toni Trinker		
Auswirkungen bei der GmbH		
Die Einbringung des Einzelunternehmens des T stellt ebenfalls einen tauschähnlichen Vorgang dar. Es handelt sich hierbei um einen Fall des § 20 Abs. 1 UmwStG, da T einen Betrieb mit allen funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen (Rdnr. 20.06 UmwSt-Erlass) gegen Gewährung von Anteilen an der übernehmenden DURST GmbH einbringt. Die DURST GmbH hat gemäß § 20 Abs. 2 UmwStG das Wahlrecht, die übernommenen Wirtschaftsgüter mit dem gemeinen Wert, dem Buchwert oder einem Zwischenwert anzusetzen. Da eine Besteuerung stiller Reserven soweit wie möglich vermieden werden soll, sind grundsätzlich die Buchwerte anzusetzen. Da die Passivposten des eingebrachten Betriebsvermögens (190.000 €) jedoch die Aktivposten (170.000 €) übersteigen, ist ein Zwischenwert anzusetzen, § 20 Abs. 2 Nr. 2 UmwStG. Die Buchwerte der eingebrachten Wirtschaftsgüter sind daher aufzustocken. Der Aufstockungsbetrag ermittelt sich nach dem Verhältnis der aufzudeckenden stillen Reserven (20.000 €) zu den gesamten stillen Reserven (320.000 €), Rdnrn. 23.14 und 03.25 UmwSt-Erlass. Die Buchwerte sind daher wie folgt aufzustocken:	3	
Maschinen $(\frac{20}{320} * 20.000 \text{ €})$	1.250 €	
Waren $(\frac{20}{320} * 20.000 \text{ €})$	1.250 €	
Beteiligung $(\frac{20}{320} * 70.000 \text{ €})$	4.375 €	
Firmenwert $(\frac{20}{320} * 210.000 \text{ €})$	13.125 €	
Die Beteiligung an der Brauereimalz GmbH ist nach § 22 Abs. 2 EStG sperrfristbehaftet.		
 HINWEIS <i>Hinsichtlich der Beteiligung an der Brauereimalz GmbH geht die Einbringung im Sinne des § 20 UmwStG der des § 21 UmwStG vor (Rdnr. 21.01 UmwSt-Erlass). Der Wert der Beteiligung kann aus der Einbringung des U abgeleitet werden.</i>		
Für die Einbringung seines Unternehmens erhält T einen Geschäftsanteil im Nennwert von 300.000 €. Da sich die Aktiva und Passiva des eingebrachten Betriebsvermögens ausgleichen, muss in Höhe des auf T entfallenden Stammkapitals von 300.000 € der steuerliche Ausgleichsposten in der Bilanz der GmbH erhöht werden.	0,5	

Auswirkungen bei T																																																							
Da es sich bei der Einbringung um einen tauschähnlichen Vorgang handelt, erzielt T einen Gewinn aus der Veräußerung eines Gewerbebetriebs im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Der Veräußerungsgewinn ermittelt sich nach § 16 Abs. 2 EStG durch Abzug der Veräußerungskosten (0 €) und des Betriebsvermögens (- 20.000 €) vom Veräußerungspreis. Dieser bestimmt sich gemäß § 20 Abs. 3 UmwStG nach dem Wert, mit dem die DURST GmbH das eingebrachte Betriebsvermögen ansetzt, hier also in Höhe von 0 €. Ein Veräußerungsgewinn ergibt sich somit in Höhe von (0 € - 20.000 € =) 20.000 €. Dieser ist, soweit er auf die Veräußerung der Beteiligung an der Brauereimalz GmbH entfällt, nach § 3 Nr. 40 Buchstabe b) EStG in Höhe von 40 % steuerfrei (40 % von 4.375 € = 1.750 €). Der Gewinn unterliegt somit nur in Höhe von 18.250 € der Besteuerung. Der Gewinn ist gemäß § 20 Abs. 4 UmwStG nicht nach § 16 Abs. 4 und 34 EStG begünstigt.		2																																																					
Als Anschaffungskosten der Beteiligung an der DURST GmbH gilt ebenfalls der Wert von 0 €, mit dem das eingebrachte Betriebsvermögen bei der GmbH angesetzt wird (§ 20 Abs. 3 Satz 1 UmwStG). Die Anteile unterliegen der 7-jährigen Steuerverhaftung des § 22 Abs. 1 UmwStG.		1																																																					
Steuerrechtlich ergibt sich somit zum 1.7.10 die folgende Eröffnungsbilanz: DURST GmbH 1.7.10 <table> <tr> <td>Firmenwert</td><td>13.125</td><td>gez. Kapital</td><td>1.500.000</td></tr> <tr> <td>Grund und Boden (R)</td><td>120.000</td><td>Verbindlichkeiten</td><td>488.000</td></tr> <tr> <td>Gebäude (R)</td><td>136.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Grund und Boden (S)</td><td>100.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Maschinen</td><td>147.250</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>BGA</td><td>86.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Fuhrpark</td><td>10.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Beteiligungen</td><td>209.375</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Waren</td><td>121.250</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Forderung gegen Geser D</td><td>100.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bank</td><td>400.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Ausgleichsposten</td><td>545.000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bilanzsumme</td><td>1.988.000</td><td>Bilanzsumme</td><td>1.988.000</td></tr> </table>		Firmenwert	13.125	gez. Kapital	1.500.000	Grund und Boden (R)	120.000	Verbindlichkeiten	488.000	Gebäude (R)	136.000			Grund und Boden (S)	100.000			Maschinen	147.250			BGA	86.000			Fuhrpark	10.000			Beteiligungen	209.375			Waren	121.250			Forderung gegen Geser D	100.000			Bank	400.000			Ausgleichsposten	545.000			Bilanzsumme	1.988.000	Bilanzsumme	1.988.000	2	
Firmenwert	13.125	gez. Kapital	1.500.000																																																				
Grund und Boden (R)	120.000	Verbindlichkeiten	488.000																																																				
Gebäude (R)	136.000																																																						
Grund und Boden (S)	100.000																																																						
Maschinen	147.250																																																						
BGA	86.000																																																						
Fuhrpark	10.000																																																						
Beteiligungen	209.375																																																						
Waren	121.250																																																						
Forderung gegen Geser D	100.000																																																						
Bank	400.000																																																						
Ausgleichsposten	545.000																																																						
Bilanzsumme	1.988.000	Bilanzsumme	1.988.000																																																				
2. Fortentwicklung der Bilanzansätze																																																							
Firmenwert																																																							
Der Firmenwert ist ein abnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut des Anlagevermögens (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR). Er ist nur insoweit zu bilanzieren, wie er entgeltlich erworben wurde (§ 5 Abs. 2 EStG). Die Bewertung erfolgt nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit den fortgeführten Anschaffungskosten oder einem dauerhaft niedrigeren Teilwert. Die AfA ist linear über 15 Jahre vorzunehmen, § 7 Abs. 1 Satz 3 EStG, vgl. auch RdNr. 04.10 UmwSt-Erlass:																																																							
Anschaffungskosten - AfA (13.125 € * 1/15 * 6/12) = Bilanzansatz 31.12.10		13.125 € 438 € 12.687 €	1																																																				



Grund und Boden		
Sowohl der von R als auch der von S eingebrachte Grund und Boden stellt ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut des Anlagevermögens (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 6 EStR) dar. Die Bewertung erfolgt nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG – mangels niedrigerem Teilwert – mit den Anschaffungskosten in Höhe von 120.000 € bzw. 100.000 €.	0,5	
Gebäude		
Das Gebäude ist ein unbewegliches, abnutzbares Wirtschaftsgut des Anlagevermögens (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR). Die Bewertung erfolgt nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit den fortgeführten Anschaffungskosten oder einem dauerhaft niedrigeren Teilwert. Da die Durst GmbH als Rechtsnachfolgerin von R gilt (§ 23 Abs. 1 i. V. m. § 12 Abs. 3 Satz 1 UmwStG), hat sie die Abschreibungsmethode von R fortzuführen. Gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG kann sie demnach Abschreibungen in Höhe von 3 % von 200.000 €, zeitanteilig für 6 Monate, mithin also in Höhe von 3.000 € vornehmen. Der Bilanzansatz zum 31.12.2020 beträgt somit (136.000 € - 3.000 € =) 133.000 €.	1	
Maschinen		
Die Maschinen sind bewegliche, abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR). Die Bewertung erfolgt nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit den fortgeführten Anschaffungskosten oder einem dauerhaft niedrigeren Teilwert. Als Rechtsnachfolgerin von R und T ist die GmbH an die Abschreibungsmethoden der Rechtsvorgänger gebunden. Die Maschinen des R sind somit nach § 7 Abs. 1 EStG linear mit 20 % von 106.000 €, zeitanteilig für 6 Monate = 10.600 € abzuschreiben. <i>{das Wahlrecht zur degressiven AfA nach § 7 Abs. 2 EStG besteht mangels Anschaffung nicht!}</i> Die Maschinen von T sind dagegen nach § 7 Abs. 1 EStG über die Restnutzungsdauer von 6 Jahren linear abzuschreiben. Aufgrund des Zwischenwertansatzes bestimmt sich die AfA gemäß § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 UmwStG nach den ursprünglichen Anschaffungskosten (80.000 €) zzgl. des Erhöhungsbetrags von 1.250 €. Die AfA beträgt demnach (zeitanteilig für 6 Monate) $81.250 € \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{6}{12} = 6.771 €$ und der Bilanzansatz somit insgesamt (147.250 € - 10.600 € - 6.771 € =) 129.879 €.	2	
BGA		
Die BGA besteht aus beweglichen, abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR). Die Bewertung erfolgt nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit den fortgeführten Anschaffungskosten oder einem dauerhaft niedrigeren Teilwert. Als Rechtsnachfolgerin von R und T ist die GmbH an die Abschreibungsmethoden der Rechtsvorgänger gebunden. Die BGA ist daher linear über die Restnutzungsdauer von 3 Jahren abzuschreiben, zeitanteilig für 6 Monate (§ 7 Abs. 1 Satz 4 EStG). Die AfA beträgt demnach $86.000 € \cdot \frac{6}{36} = 14.333 €$. Der Bilanzansatz beträgt demnach (86.000 € - 14.333 € =) 71.667 €.	1	

Fuhrpark																							
Der Fuhrpark gehört zum beweglichen, abnutzbaren Anlagevermögens (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 5 EStR). Die Bewertung erfolgt nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit den fortgeführten Anschaffungskosten oder einem dauerhaft niedrigeren Teilwert. Als Rechtsnachfolgerin von T ist die GmbH an die Abschreibungs- methode des Rechtsvorgängers gebunden. Der Fuhrpark ist daher linear über die Restnutzungsdauer von 3 Jahren abzuschreiben, zeitanteilig für 6 Monate (§ 7 Abs. 1 Satz 4 EStG). Die AfA beträgt demnach $10.000 \cdot \frac{6}{36} = 1.667 \text{ €}$. Der Bi- lanzansatz beträgt demnach $(10.000 \text{ €} - 1.667 \text{ €}) = 8.333 \text{ €}$.	1																						
Beteiligungen																							
Die Beteiligung an der Brauereimalz GmbH stellt ein nicht abnutzbares Wirt- schaftsgut des Anlagevermögens dar (R 6.1 Abs. 1 Satz 1 und 6 EStR). Die Bewertung erfolgt nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG mit den Anschaffungskosten bzw. dem an deren Stelle tretenden oder einem dauerhaft niedrigeren Teilwert, hier also mit 209.375 €.	1																						
Waren, Forderungen, Bank, Verbindlichkeiten																							
Da diese Wirtschaftsgüter am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, unter- bleibt eine Bewertung.																							
3. Veräußerung Beteiligung an der Brauereimalz GmbH																							
Die Veräußerung der Anteile an der Brauereimalz GmbH am 31.12.11 erfolgte innerhalb der 7-jährigen Sperrfrist. Somit läge ein Fall des § 22 Abs. 2 UmwStG vor. Sowohl U als auch T hätten somit als Einbringende rückwirkend im Jahr 10 einen Einbringungsgewinn II zu versteuern, § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG. Dieser würde sich gemäß § 22 Abs. 2 Satz 3 UmwStG wie folgt ermitteln:																							
<table> <tr> <th></th><th><u>U</u></th><th><u>T</u></th></tr> <tr> <td>Gemeiner Wert der eingebrachten Anteile</td><td>300.000</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>- Kosten des Vermögensübergangs</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>- Wertansatz der erhaltenen Anteile beim Einbringenden</td><td>125.000</td><td>84.375</td></tr> <tr> <td>= Einbringungsgewinn II vor Siebtelregelung</td><td>175.000</td><td>65.625</td></tr> <tr> <td>- Verringerung um $\frac{1}{7}$ für ein abgelaufenes Zeitjahr</td><td>25.000</td><td>9.375</td></tr> <tr> <td>= Einbringungsgewinn II</td><td>150.000</td><td>56.250</td></tr> </table>		<u>U</u>	<u>T</u>	Gemeiner Wert der eingebrachten Anteile	300.000	150.000	- Kosten des Vermögensübergangs	0	0	- Wertansatz der erhaltenen Anteile beim Einbringenden	125.000	84.375	= Einbringungsgewinn II vor Siebtelregelung	175.000	65.625	- Verringerung um $\frac{1}{7}$ für ein abgelaufenes Zeitjahr	25.000	9.375	= Einbringungsgewinn II	150.000	56.250	2,5	
	<u>U</u>	<u>T</u>																					
Gemeiner Wert der eingebrachten Anteile	300.000	150.000																					
- Kosten des Vermögensübergangs	0	0																					
- Wertansatz der erhaltenen Anteile beim Einbringenden	125.000	84.375																					
= Einbringungsgewinn II vor Siebtelregelung	175.000	65.625																					
- Verringerung um $\frac{1}{7}$ für ein abgelaufenes Zeitjahr	25.000	9.375																					
= Einbringungsgewinn II	150.000	56.250																					
Der Einbringungsgewinn II wäre bei U ein Gewinn im Sinne des § 17 EStG, der gemäß § 3 Nr. 40 Buchstabe c EStG und § 3c Abs. 2 EStG dem Teileinkünfte- verfahren unterliegen würde und somit nur in Höhe von 90.000 € steuerpflichtig wäre. Der Freibetrag nach § 17 Abs. 3 EStG käme wegen der Höhe des Veräußerungsgewinns nicht zur Anwendung. Bei T würde der Einbringungsge- winn II dagegen einen Gewinn im Sinne des § 16 EStG darstellen, der gemäß § 3 Nr. 40 Buchstabe b und § 3c Abs. 2 EStG ebenfalls dem Teilein- künfteverfahren unterliegen würde und somit nur in Höhe von 33.750 € steuer- pflichtig wäre. Er wäre weder nach § 16 Abs. 4 EStG noch nach § 34 EStG be- günstigt (§ 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG).	1,5																						



Die Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile (an der DURST GmbH) würden sich gemäß § 22 Abs. 2 Satz 4 UmwStG ebenfalls rückwirkend zum Zeitpunkt der Einbringung um den Einbringungsgewinn II erhöhen. Die Anschaffungskosten des U würden somit (125.000 € bisher + 150.000 € =) 275.000 € betragen, die des T (0 € bisher + 56.250 € =) 56.250 €.	1	
Zudem erhöhten sich die Anschaffungskosten der eingebrachten Anteile nach § 23 Abs. 2 Satz 3 UmwStG um den versteuerten Einbringungsgewinn, mithin um 206.250 €. Sie erhöhten sich somit auf (209.375 € + 206.250 € =) 415.625 €.	1	
Durch die Veräußerung der Anteile an der Brauereimalz GmbH käme es bei der DURST GmbH zur Aufdeckung der stillen Reserven (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB): Veräußerungspreis 500.000 € - Buchwert 415.625 € = Veräußerungsgewinn 11 84.375 €	2	
Der Veräußerungsgewinn wäre nach § 8b Abs. 2 KStG steuerfrei. 5 % des Veräußerungsgewinns würden jedoch nach § 8b Abs. 3 KStG als Ausgaben gelten, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen. Somit wäre der Veräußerungsgewinn nur in Höhe von (5 % von 84.375 € =) 4.219 € steuerpflichtig.		
4. Veräußerung der Beteiligung des Radler an der DURST GmbH		
Die Veräußerung der Beteiligung an der DURST GmbH am 31.12.12 erfolgte innerhalb der 7-jährigen Steuerverhaftung des § 22 Abs. 1 Satz 1 UmwStG. Die Veräußerung löste somit bei R rückwirkend im Jahr 10 einen Einbringungsgewinn I aus. Dieser ermittelte sich gemäß § 22 Abs. 1 Satz 3 UmwStG wie folgt: Gemeiner Wert des eingebrachten Betriebsvermögens zum Zeitpunkt des stl. Übertragungstichtages (1.7.10): 300.000 - Kosten des Vermögensübergangs 0 - Wertansatz bei der übernehmenden Gesellschaft 230.000 = Einbringungsgewinn I vor Siebtelregelung 70.000 - Verringerung um $\frac{2}{7}$ für zwei abgelaufene Zeitjahre 20.000 = Einbringungsgewinn I 50.000 Der Einbringungsgewinn I stellte bei R ein Gewinn im Sinne des § 16 EStG dar, der jedoch weder nach § 16 Abs. 4 EStG noch nach § 34 EStG begünstigt wäre (§ 22 Abs. 1 Satz 1 UmwStG).	2	
Die Anschaffungskosten des R für die erhaltenen Anteile an der DURST GmbH würden sich gemäß § 22 Abs. 1 Satz 4 UmwStG ebenfalls rückwirkend zum Zeitpunkt der Einbringung um den Einbringungsgewinn I erhöhen, mithin um 50.000 €. Sie betrügen somit (230.000 € + 50.000 € =) 280.000 €.	1	
Da R zu mindestens 1 % an der DURST GmbH beteiligt ist, würde die Veräußerung der Beteiligung zudem in 12 einen Fall des § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG darstellen. Der Veräußerungsgewinn ermittelte sich nach § 17 Abs. 2 EStG wie folgt: Veräußerungspreis 440.000 € - Anschaffungskosten 230.000 € - nachtr. Anschaffungskosten § 22 Abs. 1 Satz 4 UmwStG 50.000 € - Veräußerungskosten 0 € = Veräußerungsgewinn 160.000 €		

Der Gewinn wäre gemäß § 3 Nr. 40 Buchstabe c EStG und § 3c Abs. 2 EStG nur in Höhe von 60 %, mithin in Höhe von 96.000 € steuerpflichtig. Der Freibetrag des § 17 Abs. 3 EStG käme wegen der Höhe des Veräußerungsgewinns nicht zur Anwendung.	2	
Auf Antrag kann die DURST GmbH den Buchwert der eingebrachten Wirtschaftsgüter im Wirtschaftsjahr der Veräußerung (also in 12) um den Einbringungsgewinn I aufstocken, § 23 Abs. 2 Satz 1 UmwStG. Die Aufstockung könnte jedoch nur bei Wirtschaftsgütern mit stillen Reserven im Zeitpunkt der Einbringung erfolgen und nur soweit diese am 31.12.12 noch vorhanden sind. Dies beträfe hier das Gebäude und den Firmenwert. Auf das Gebäude entfielen seinerzeit $\frac{50}{70}$ der stillen Reserven, auf den Firmenwert $\frac{20}{70}$. Der Einbringungsgewinn I dürfte daher in Höhe von $\frac{50}{70} * 50.000 \text{ €} = 35.714 \text{ €}$ zur Aufstockung des Buchwerts des Gebäudes und in Höhe von $\frac{20}{70} * 50.000 \text{ €} = 14.286$ zur Aufstockung des Buchwerts des Firmenwerts verwendet werden. Die Aufstockung müsste durch eine entsprechende Minderung des Ausgleichspostens erfolgsneutral behandelt werden. Die AfA erhöhte sich ab 12 entsprechend. Da die aufgestockten Beträge als nachträgliche Anschaffungskosten gelten (vgl. § 23 Abs. 3 UmwStG), wäre für 12 die volle, höhere Jahres-AfA möglich. Beim Gebäude betrüge diese dann 3 % von $(200.000 + 35.714) = 7.071 \text{ €}$, beim Firmenwert $\frac{1}{15}$ von $(13.125 + 14.286) = 1.827 \text{ €}$.	3	
GESAMTPUNKTZAHL	53	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!